



PUTUSAN

Nomor 406/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL pada Pengadilan

Negeri Jakarta Pusat, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

SUTRISNO, warga Negara Indonesia dan Pekerja PT. Dos Ni Roha yang beralamat di MTH Square Jalan Komarudin Lama KM 23 Cakung Barat, Kec.Cakung Jakarta Timur, dalam hal ini memberi Kuasa kepada RUDOL, S.H, SUNARTO, S.H, Advokat dan konsultan hukum pada Kantor Advokat S.R & Associates yang berkedudukan di Jalan Raya Teuku Umar No.22 Telaga Asih, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

MELAWAN:

1. **PT DOS NI ROHA** yang beralamat di MTH Square Jalan Komarudin Lama KM 23 Cakung Barat, Kec.Cakung Jakarta Timur, yang diwakili oleh Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo dalam jabatannya selaku Direktur Utama, memberikan Kuasa kepada Daniel Henukh, S.H.,M.H., Dkk Advokat dan konsultan Hukum pada kantor hukum HSAP & Rekan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2022 untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.
2. **PT ARINA MULTIKARYA** yang beralamat di Jalan Rawasari Selatan 1A Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Hanna Fransisca selaku Direktur PT. Arina Multikarya, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Iwan Sunaryoso, S.H.,Dkk Advokat pada Kantor Hukum Sunaryoso & Associates, berkantor di Graha STR Lantai 4 suite 405, Jalan Ampera Raya No.11, Ragunan, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Desember 2022 untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**.
3. **PT. SUMBER DAYA MANDIRI** yang beralamat di Gedung Mugi Griya Lt.5 Suite Jl. MT. Haryono Kav.10-Jakarta 12810, sekarang beralamat di Jln. Pangkalan Jati, Kec. Cinere, Kota Depok, Jawa

Halaman 1 dari 55 Put.No 406/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt. Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, 16514, diwakili oleh Ida Juda dalam jabatannya sebagai Direktur Utama dari PT. Sumber Daya Mandiri, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Diani Marindah, S.H, Dkk. Advokat & Konsultan Hukum pada Firma Hukum SWD & Rekan, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Desember 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**.

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat dalam perkara ini;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Setelah memeriksa bukti-bukti dari kedua belah pihak yang hadir di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 November 2022 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian perselisihan, dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 November 2022 di bawah Register Nomor **406/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst**, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

A. DASAR GUGATAN

1. Bahwa gugatan **Penggugat** diajukan setelah melewati proses Bipartit dan Mediasi sebagaimana di isyaratkan oleh Undang-Undang No.2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dan dibuktikan dengan dikeluarkannya **Anjuran** oleh Mediator Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Anjuran No: 2907/-1.835.3 tanggal 15 November 2021;
2. Bahwa **Penggugat** merupakan pihak yang dirugikan dengan tindakan **Tergugat** yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak tanpa melalui prosedur, serta tidak membayar hak-hak lainnya yang biasa diterima oleh **Penggugat**;
3. Bahwa demi keadilan dan kepastian hukum, maka **Penggugat** mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1A Khusus;
4. Bahwa dengan demikian maka Gugatan ini dapat diperiksa, diadili dan diputus oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1A Khusus;

B. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 2 dari 55 Put.No 406/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt. Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa **Tergugat** adalah **PT. Dos Ni roha** merupakan Perusahaan yang bergerak di bidang distributor yang beralamat di MTH Square Jln Komarudin Lama Km 23 Cakung Barat Jakarta Timur Kec Cakung Jakarta Timur;
2. Bahwa **Penggugat** bekerja di Perusahaan Tergugat sejak tanggal 25 Juni 2004 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2021 dengan lama masa kerja 18 (delapan belas) tahun 7 (tujuh) bulan, jabatan terakhir wirehouseman dan besaran upah yang di terima terakhir sebesar Rp.3.950.000. (tiga juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dibawah upah UMP DKI Jakarta 2021 sebesar Rp. 4.416.187, (empat juta empat ratus enam belas ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah), dan terakhir bekerja di tempatkan dikomplek Pergudangan Alun Indah Jl. Raya Bekasi KM 23 Gd D Cakung Barat, Kakarta Timur;

Bahwa untuk membuktikan Penggugat bekerja di Perusahaan Tergugat sejak tanggal 25 Juni 2004 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2021 sebagaimana dalam sidang sebelumnya telah didengar keterangan saksi Penggugat atas nama Yohanes Laga Namang dan Bambang Triyoso serta saksi dari Tergugat atas nama Johannes Very, dimana dalam keterangannya sebagai saksi menyampaikan mengenal Penggugat, benar bekerja sejak tahun 2004 dibagian gudang pengiriman barang, status harian selama 4 (empat) tahun, setelah itu Penggugat dialihkan ke PT.ARINA MULTIKARYA sebagai Perusahaan Penyedia Jasa Kerja dengan lama masa kerja 8 (delapan) tahun selanjutnya dialihkan ke PT.SUMBER DAYA MANDIRI sebagai Perusahaan Penyedia Jasa Kerja dengan lama masa kerja 3 (tiga) bulan, pekerjaan yang dikerjakan oleh Penggugat dari awal sampai sekarang masih sama, peralihan dilakukan tanpa jeda dan bekerja secara terus menerus dengan mengerjakan pekerjaan yang sama yaitu bagian Gudang, saksi Johannes Very juga menyampaikan mengetahui Penggugat bekerja sejak tahun 2004 sebagai harian lepas selama 4 (Empat) tahun dari dokumen Perusahaan Tergugat;

3. Bahwa **Penggugat** mulai bekerja diperusahaan milik Tergugat sejak tanggal 25 Juni 2004 secara terus menerus sampai bulan tahun 2008 sebagai tenaga kerja harian tanpa adanya Perjanjian Kerja;
5. Bahwa selanjutnya pada tahun 2008 saat Penggugat sedang melakukan pekerjaan, Penggugat dipanggil Tergugat yang pada intinya memerintahkan Penggugat agar datang ke perusahaan outshorcing milik Turut Tergugat I;
6. Bahwa setelah Penggugat menandatangani perjanjian kerja antara Turut Tergugat I pada bulan Maret 2008 sampai dengan bulan Juli 2016

Halaman 3 dari 55 Put.No 406/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt. Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Penggugat kembali melakukan pekerjaan seperti biasa pada perusahaan milik Tergugat (PT.DOS Ni Roha);

7. Bahwa pada bulan Juli 2016 sampai dengan bulan September 2016 Penggugat masih tetap bekerja di Perusahaan Tergugat tanpa ada Perjanjian Kerja;
8. Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2016 Turut Tergugat II datang keperusahaan milik Tergugat dan memanggil Penggugat yang sedang melakukan pekerjaan, selanjutnya Penggugat disuruh oleh Tergugat II untuk menanda tangani perjanjian kerja dari tanggal 01 Oktober 2016 sampai dengan 31 Desember 2016;
9. Bahwa setelah menandatangani perjanjian kerja antara Penggugat dengan Turut Tergugat II, Penggugat tetap melakukan pekerjaan seperti biasa yaitu pekerjaan yang sama dikerjakan sebelumnya di perusahaan milik Tergugat;
10. Bahwa tindakan dan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat dengan cara meminta kepada Penggugat untuk menandatangani perjanjian Kerja dengan pihak Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang mana sebelumnya Penggugat telah bekerja di Perusahaan Tergugat secara terus menerus sejak tanggal 25 Juni 2004 sampai dengan tahun 2008 tanpa ada Perjanjian Kerja dengan status Pekerja Harian Lepas merupakan perbuatan pelanggaran hukum yang mana secara hukum status Hukum Hubungan Kerja Tergugat demi Hukum telah berubah menjadi PKWTT/Karyawan Tetap di Perusahaan Tergugat, hal tersebut selaras dengan pasal 10 ayat (3) KEMENAKERTRANS Nomor 100 tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang berbunyi, kutipan lengkap "Dalam hal Pekerja bekerja 21 (dua puluh satu) hari atau lebih selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih maka perjanjian kerja harian lepas berubah menjadi PKWTT";
11. Bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat di perusahaan milik Tergugat merupakan pekerjaan yang bersifat tetap, dalam hal ini adalah pekerjaan yang sifatnya terus-menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu dan merupakan bagian pekerjaan yang bukan bersifat musiman, pekerjaan tersebut bertentangan dengan ketentuan Undang-undang Ketenagakerjaan maka demi Hukum Status Hukum Hubungan Kerja demi Hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)/Karyawan Tetap, hal tersebut selaras dengan ketentuan Undang – undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 59 ayat (1), ayat (2), ayat (3),

Halaman 4 dari 55 Put.No 406/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt. Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) yang berbunyi, kutipan lengkap: sebagai berikut:

1. **Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu :**
 - a. **pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;**
 - b. **pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;**
 - c. **pekerjaan yang bersifat musiman; atau**
 - d. **pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.**
2. **Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.**
3. **Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat diperpanjang atau diperbaharui.**
4. **Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.**
5. **Pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu tersebut, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir telah memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pekerja/buruh yang bersangkutan.**
6. **Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama, pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1(satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun.**
7. **Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu.**
12. **Bahwa ditahun 2020 Tergugat berjanji akan mengangkat Penggugat menjadi karyawan Tetap tetapi dengan memerintahkan Penggugat mengisi formulir pendaftaran untuk dijadikan karyawan tetap yang**

Halaman 5 dari 55 Put.No 406/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt. Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani diatas materai, akan tetapi Tergugat tidak menepati janjinya tanpa ada alasan yang jelas, bahwa janji yang disampaikan oleh Tergugat sangat tidak berdasar hukum sebab status Hukum Hubungan Kerja Penggugat secara hukum sudah Karyawan Tetap sejak bekerja di Perusahaan Tergugat sebagai konsekwensi hukum dari pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat dengan mempekerjakan Penggugat tanpa ada status hukum hubungan kerja yaitu bekerja tanpa Perjanjian Kerja sejak awal bekerja;

13. *Bahwa pada tanggal 12 Juli 2021 saat Penggugat sedang melakukan pekerjaan, Penggugat disuruh oleh Tergugat menandatangani surat pengunduran diri, dan diancam apabila Penggugat tidak membuat surat pengunduran tersebut, upahnya tidak akan dibayar;*
14. *Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2021 Penggugat masuk seperti biasa, akan tetapi pada jam 12:00 wib Penggugat dipaksa untuk meninggalkan area tempat Penggugat bekerja oleh Tergugat dengan ucapan yang tidak pantas;*
15. *Bahwa sangat jelas Tergugat telah melanggar Undang-undang No 3 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 93 ayat (2) huruf f yaitu dengan kutipan "pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha";*
16. *Bahwa melalui ancaman yang diucapkan oleh Tergugat yang apabila Penggugat tidak menandatangani surat pengunduran diri, memang benar ancaman tersebut dilakukan oleh Tergugat dengan melakukan tidak membayar upah Penggugat;*
17. *Bahwa setelah dilakukan surat peringatan (somasi) Tergugat baru membayar upah Penggugat, akan tetapi tidak dibayar secara penuh oleh Tergugat yaitu upah dibulan juni 2021 yang baru dibayar setengah oleh Tergugat;*
18. *Bahwa secara diam-diam Tergugat memanggil Penggugat tanpa boleh didampingi kuasa hukumnya dengan menawarkan kompensasi sebesar Rp 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) dengan membujuk Penggugat dengan ucapan yang tidak pantas, namun tawaran tersebut ditolak oleh Penggugat, Tergugat juga melakukan pertemuan bipartit dan membujuk Penggugat agar menerima kompensasi yang di tawarkan oleh Tergugat akan tetapi*



Penggugat menolak tawaran tersebut karena tidak sesuai hak yang seharusnya;

19. **Bahwa oleh karena tawaran tersebut ditolak oleh Penggugat, Tergugat meminta agar Penggugat membuat nilai penawaran bukan untuk bekerja kembali melainkan membuat tawaran kompensasi untuk diajukan ke pimpinan perusahaan;**
20. **Bahwa setelah Penggugat memberikan nilai kompensasi, Tergugat beralasan tidak bersedia memberikan kompensasi yang dibuat oleh Penggugat dengan alasan tidak ada bukti apabila Penggugat mulai bekerja pada tahun 2004, namun Tergugat akan memperhitungkan apabila Penggugat dapat memberikan bukti bahwa Penggugat memang benar mulai bekerja sejak tahun 2004;**
21. Bahwa setelah Penggugat memberikan bukti yang menyatakan sesungguhnya Penggugat memang benar bekerja sejak tahun 2004, Tergugat kembali ingkar janji dengan alasan yang dibuat-buat dan mengada-ada dan berupaya membujuk Penggugat melalui hubungan telephone agar Penggugat menerima tawaran kompensasi sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
22. Bahwa setelah melalui tahapan Bipartit dan Mediasi yang tidak menemui kata sepakat sehingga pihak Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Timur yang mengeluarkan anjuran dengan nomor surat: 2907/-1.835.3 tanggal 15 November 2021 yang menganjurkan pada point (1) dan point (2) sebagai berikut:

Menganjurkan

1. Pihak Pengusaha PT. Dos Ni Roha yang beralamat di MTH Square Jl. Komarudin Lama KM.23 Cakung Barat Kecamatan Cakung Jakarta Timur agar mempekerjakan kembali pekerja Sdr. Sutrisno pada posisi semula.
2. Pihak Pengusaha PT. Dos Ni Roha agar membayarkan kekurangan upah Tahun 2020 dan tahun 2021 kepada Pekerja Sdr. Sutrisno.
23. Bahwa dikarenakan sejak tanggal 2 Agustus 2021 Penggugat ingin bekerja akan tetapi Tergugat tidak mau mempekerjakan, justru Tergugat mengusir **Penggugat dan memaksa agar Penggugat menandatangani surat pengunduran diri** adalah tidak sah dan batal demi hukum, maka sangat wajar dan beralasan secara hukum Majelis Hakim menyatakan apabila

Halaman 7 dari 55 Put.No 406/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt. Pst



status hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat tidak pernah terputus dan terus berlanjut;

24. Bahwa mengingat selama belum ada putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap terhadap suatu Pemutusan Hubungan Kerja, buruh dan pengusaha tetap menjalankan hak dan kewajiban, maka Tergugat harus memanggil Penggugat untuk bekerja kembali seperti sedia kala dan membayar hak-haknya yang biasa di terima setiap bulannya;
25. Bahwa sampai dengan Gugatan A Quo di ajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1A Khusus, Tergugat tidak menjalankan kewajibannya untuk tetap mempekerjakan dan membayar hak upah Penggugat;
26. Bahwa karena Penggugat tidak bekerja bukan karena kesalahan dari Penggugat melainkan ada larangan dari Tergugat, Penggugat tidak di izinkan melakukan pekerjaan, bahkan Penggugat tidak di perbolehkan memasuki area perusahaan, maka sudah sepatutnya Tergugat berkewajiban membayar upah kepada Penggugat sejak dihentikannya pembayaran upah pada bulan Agustus 2021 sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) atas perkara ini;
27. Bahwa sesuai Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 155 ayat (2) berbunyi : ***“Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya”***,juncto Pasal 93 ayat (2) huruf (f) berbunyi : ***“Apabila pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari oleh pengusaha, maka pengusaha diwajibkan membayar upah”***, maka seharusnya Penggugat tetap menerima upah dan tunjangan lainnya yang biasa diterima Penggugat dari Tergugat setiap bulannya terhitung dari sejak dihentikannya upah Penggugat sampai dengan adanya putusan Lembaga Penyelesaian Hubungan Industrial yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap;
28. **Bahwa sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 37 /PUU-IX/2011 tanggal 19 September 2011 JO Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedomanan**

Halaman 8 dari 55 Put.No 406/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt. Pst



Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, huruf B Rumusan Kamar Perdata angka 2 Perdata Khusus huruf F yang bunyinya sebagai berikut :
"PASCA PUTUSAN MK NOMOR : 37 /PUU-IX/2011 TANGGAL 19 SEPTEMBER 2011 TERKAIT DENGAN UPAH PROSES MAKA ISI AMAR ADALAH MENGHUKUM PENGUSAHA MEMBAYAR UPAH PROSES SELAMA 6 BULAN. KELEBIHAN WAKTU DALAM PROSES PHI SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL BUKAN LAGI MENJADI TANGGUNGJAWAB PARA PIHAK";

29. Bahwa akibat tindakan Tergugat yang secara sepihak telah memutus hubungan kerja terhadap Penggugat sejak tanggal 2 Agustus 2021, maka Penggugat sejak bulan Agustus 2021 sudah tidak lagi menerima upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima Penggugat setiap bulannya;
30. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 pasal 170 yang menyatakan: ***Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 151 ayat (3) dan Pasal 168, kecuali Pasal 158 ayat (1), Pasal 160 ayat (3), Pasal 162, dan Pasal 169 batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan pekerja/buruh yang bersangkutan serta membayar seluruh upah dan hak yang seharusnya diterima;***
31. Bahwa semenjak Penggugat di putus hubungannya oleh Tergugat, Tergugat secara sepihak menghentikan pembayaran iuran BPJS kesehatan Penggugat, tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dengan tidak mengikutsertakan Penggugat sebagai peserta BPJS Kesehatan merupakan pelanggaran berdasarkan Peraturan Presiden no.82 Tahun 2018 Pasal 27 kutipan lengkap:
 1. ***Peserta PPU yang mengalami PHK tetap memperoleh hak Manfaat Jaminan Kesehatan paling lama 6 (enam) bulan sejak di PHK, tanpa membayar iuran.***
 2. ***PHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:***
 - a. ***PHK yang sudah ada putusan dari pengadilan hubungan industrial, putusan pengadilan dibuktikan dengan putusan/ akta pengadilan hubungan industrial;***



- b. **PHK karena penggabungan perusahaan, dibuktikan dengan akta notaris;**
- c. **PHK karena perusahaan pailit atau mengalami kerugian, dibuktikan dengan putusan kepailitan dari pengadilan; atau**
- d. **PHK karena Pekerja mengalami sakit yang berkepanjangan dan tidak mampu bekerja, dibuktikan dengan surat dokter.**
3. **Dalam hal terjadi sengketa atas PHK yang diajukan melalui lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, baik Pemberi Kerja maupun Pekerja harus tetap melaksanakan kewajiban membayar iuran sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.**

32. Bahwa karena Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat telah menyimpang dari ketentuan yang berlaku, tidak sepatutnya Tergugat menghentikan pembayaran iuran BPJS kesehatan, sangat sah dan wajar Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan dari Penggugat karena Tergugat telah melakukan penyimpangan terhadap Peraturan Presiden no.82 Tahun 2018 Pasal 27 ayat 2 (dua) huruf a mengenai BPJS Kesehatan;
33. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum diatas sudah sangat terang dan jelas bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat adalah tidak sah dan batal demi hukum, maka sangat wajar dan beralasan secara hukum apabila Penggugat meminta kepada Majelis Hakim yang memutus perkara A Quo agar menghukum Tergugat membayarkan upah proses beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima oleh Penggugat setiap bulannya sejak bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember 2021 dengan nilai nominal sebesar **Rp. 4.416.187,- X 5 = Rp. 22.416.187.00 (dua puluh dua juta empat ratus enam belas ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah);**
34. Bahwa oleh karena Tergugat tidak menginginkan lagi hubungan kerja dilanjutkan dengan Penggugat, dimana Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Penggugat maka sangat lah adil menurut Hukum Tergugat di hukum untuk membayar uang Kompensasi kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

N O	NAMA	MASA KEJR A	UPAH	UANG PESANGON	UPMK	UPH 15%	UANG CUTI	TOTAL

Halaman 10 dari 55 Put.No 406/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt. Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			2020	2 x UUKK 13/2003	1 X UUKK 13/2003			
1	Sutris no	18 thn 7 bln	Rp. 4.416.18 7	Rp. 79.491.366	Rp. 30.913.309	Rp. 16.560.70 1	Rp. 1.440.060	Rp. 126.965.3 76

(seratus dua puluh enam juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah)

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1A Khusus agar berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perjanjian kerja antara Penggugat dengan Tergugat tidak sah dan Batal demi hukum;
3. Menyatakan status hukum hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah karyawan Tetap terhitung semenjak tanggal 25 Juni 2004;
4. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat tidak sah dan batal demi hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang Kompensasi kepada Penggugat sebesar Rp. 126.965.376,- (seratus dua puluh enam juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai upah proses kepada Penggugat sebesar Rp. 22.416.187.00 (dua puluh dua juta empat ratus enam belas ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah);
7. Menyatakan Tergugat melakukan pelanggaran Peraturan Presiden No. 82 tahun 2018 tentang BPJS Kesehatan;
8. Menghukum Tergugat membayar iuran BPJS Kesehatan Penggugat sampai ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Halaman 11 dari 55 Put.No 406/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt. Pst



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk **Penggugat dan Tergugat serta Para Turut Tergugat** hadir diwakili kuasanya masing-masing;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR **Majelis Hakim** telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap di pertahankan oleh Penggugat kecuali alamat Turut Tergugat II yang sudah diperbaiki pada sidang tanggal 10 Januari 2023;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat dan Para Turut Tergugat telah mengajukan Jawaban Pokok Perkara yang diwakili oleh Kuasanya secara tertulis pada tanggal 10 Januari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

JAWABAN DAN EKSEPSI DARI TERGUGAT;

DALAM EKSEPSI

A. Gugatan Penggugat Mengandung Cacat Formil Dalam Bentuk Tidak Jelas dan Kabur (Obscur Libel).

1. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya tidak menyebutkan dengan jelas mengenai jenis perselisihan hubungan industrial yang diajukan, apakah mengenai perselisihan hak atau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)? Apabila maksud dari gugatan Penggugat merupakan gabungan jenis perselisihan hubungan industrial yaitu perselisihan hak dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), maka hal ini jelas bertentangan dengan Undang-undang dan aturan hukum yang berlaku. Penggabungan jenis perselisihan dalam perkara ini jelas bertentangan dengan praktek peradilan dalam membuat/menyusun formulasi gugatan. Terlebih Pasal 86 UU Nomor 2/2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dengan tegas tidak memperkenankan penyelesaian dengan 2 jenis perselisihan secara sekaligus dan bersamaan, melainkan harus diputus secara terpisah.

Pasal 86 UU Nomor : 2/2004, berbunyi :

"Dalam hal perselisihan hak dan/atau perselisihan kepentingan diikuti dengan perselisihan pemutusan hubungan kerja, maka Pengadilan Hubungan Industrial wajib memutus terlebih dahulu perkara perselisihan hak dan/atau perselisihan kepentingan."

Halaman 12 dari 55 Put.No 406/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt. Pst



2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak melampirkan risalah penyelesaian baik dalam proses birpartit maupun Tripartit, sebagaimana disebutkan dalam **Pasal 83 Undang-undang No. 2 Tahun 2004** yang berbunyi :

"Pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, maka hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada pengugat".

3. Bahwa gugatan Penggugat pun tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan (*feitelijke grond*). PENGUGAT secara tegas menyebutkan perihal gugatan ini adalah GUGATAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DALAM HAL PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK), tetapi PENGUGAT tidak menjelaskan dan tidak mendalilkan mengenai peristiwa yang mendasari adanya Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana diatur oleh Pasal 150 s.d Pasal 172 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Oleh karenanya, sangat jelas Gugatan Penggugat tersebut mengandung cacat formil dalam bentuk tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

B. GUGATAN PENGUGAT ERROR IN PERSONA

- **Alamat Yang Ditujukan Oleh Penggugat Tidak Sesuai**

Bahwa dalam gugatan a quo, pada halaman 1 berbunyi :

"Penggugat dengan ini bermaksud mengajukan Gugatan Perselisihan Hak dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap:

1. **PT. Dos Ni Roha** yang beralamat di **MTH Square** Jalan Komarudin Lama KM 23 Cakung Barat, Kec. Cakung, Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.
2. **PT Arina Nusantara Multikarya ...dst**
3. **PT Sumber Daya Mandiri ... dst.**

Bahwa FAKTANYA, berdasarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) Tergugat adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dan terdaftar dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) : 8120211051828 atas nama **PT Dos Ni Roha** yang berkantor Pusat di Jakarta Selatan. **(Bukti T-1), DENGAN DEMIKIAN MAKA GUGATAN PENGUGAT ERROR IN**

Halaman 13 dari 55 Put.No 406/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt. Pst



PERSONA. Dikarenakan alamat yang ditujukan oleh Penggugat **tidak sesuai** dengan alamat Tergugat yang tercantum dalam NIB;

• **PENGGUGAT DALAM GUGATANNYA SALAH MENEMPATKAN TERGUGAT DAN PARA TERGUGAT**

Masa Kerja Penggugat pada Tergugat ialah dari 9 Februari 2017 s/d 30 Juli 2021

1. Bahwa bermula dari adanya project produk baru yang harus Tergugat pasarkan serta membutuhkan tenaga kerja, oleh karena itu Tergugat mencari kandidat untuk dibagian Warehousmen dan berdasarkan surat Referensi Kerja No. 254/SRK/ARN-JKT/VIII/2016 yang dikeluarkan oleh PT. Arina Multikarya, tertanggal 29 Agustus 2016 (**BUKTI T-2**), yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Penggugat benar adalah pernah bekerja di PT. Arina Multikarya (Turut Tergugat I), terhitung mulai dari Maret 2008 s/d Juli 2016, dengan prestasi dan kinerja yang baik, oleh karena itu Tergugat merekrut menjadi perkerja di perusahaan Tergugat pada tanggal 9 Februari 2017;
2. Bahwa kemudian diketahui juga bahwa Penggugat sebelum bekerja pada Turut Tergugat I dari tahun 2008 s/d tahun 2016, Penggugat merupakan karyawan Turut Tergugat II dari tahun 2004 s/d tahun 2008. Perlu diketahui juga Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II merupakan perusahaan alih daya, yang mana jasanya digunakan oleh Tergugat untuk melaksanakan pekerjaan yang kaitannya secara bisnis bekerja sama dengan Prinsipal (pemilik produk) Tergugat. Penggunaan jasa Para Turut Tergugat oleh Tergugat inilah yang menjadikan karyawan-karyawan Para Turut Tergugat ditempatkan pada Tergugat;
3. Bahwa oleh karenanya atas tuntutan Penggugat untuk pesangon, kompensasi hal-hal lainnya dalam gugatan *a quo* haruslah dibebankan sesuai dengan masa kerja Penggugat yang tertuang sebagai berikut:
 - Pada PT Sumber Daya Mandiri : dari 2004 s/d 2008;
 - Pada PT Arina Multikarya : dari 2008 s/d 2016;
 - Pada PT Dos Ni Roha : dari 2017 s/d 2021

Halaman 14 dari 55 Put.No 406/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt. Pst



Sehingga Penggugat telah keliru menempatkan PT Sumber Daya Mandiri dan PT Arina Multikarya menjadi Turut Tergugat II dan Turut Tergugat I. Oleh karenanya gugatan Penggugat *a quo* patut dikualifikasi sebagai gugatan yang *error in persona* karena salah menempatkan pihak PT Sumber Daya Mandiri dan PT Arina Multikarya menjadi Turut Tergugat II dan Turut Tergugat I, yang mana seharusnya turut menjadi Tergugat.

C. GUGATAN PENGGUGAT MENGANDUNG NEBIS IN IDEM KARENA TELAH DIAJUKAN DAN DIPUTUS

1. Pasal 1917 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyebutkan:

“Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan.

Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula.”

2. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi, **Putusan Mahkamah Agung RI No. 1456 K/Sip/1967, tanggal 6 Desember 1969** menyatakan:

“Hakikat dari asas hukum ne bis in idem adalah bahwa baik para pihak yang berperkara (subject) maupun barang yang disengketakan (object) dalam gugatan perdata tersebut adalah sama.”

3. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi, **Putusan Mahkamah Agung No. 497 K/Sip/1973, tanggal 6 Januari 1976** menyatakan :

“karena terbukti perkara ini pernah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Surakarta, maka gugatan penggugat tidak dapat diterima.”

4. Bahwa bertalian dengan Yurisprudensi sebagaimana disebutkan diatas, Penggugat pernah mengajukan gugatan terhadap Gugatan *a quo* pada tanggal 24 Februari 2022 yang pada pokoknya menguraikan peristiwa hukum yang sama dan para pihak yang sama hal mana perkara tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada

Halaman 15 dari 55 Put.No 406/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt. Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 5 September 2022 dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Yang amar putusannya sebagai berikut :

MENGADILI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat salah pihak (*Error In Persona*) dengan kualifikasi keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp. 310.000,- (*tiga ratus sepuluh ribu rupiah*);
5. Bahwa dalam gugatan *a quo* Penggugat menarik PT Arina Multikarya selaku Turut Tergugat I dan PT Sumber Daya Mandiri selaku Turut Tergugat II adalah Pihak dalam perkara Nomor : 75/Pdt.Sus-PHI/2022 hal yang sama yang Penggugat ajukan dalam perkara *a quo* dengan kembali menarik PT Dos Ni Roha sebagai Tergugat, PT Arina Multikarya selaku Turut Tergugat I dan PT Sumber Daya Mandiri selaku Turut Tergugat I. Selain itu objek gugatan dalam perkara terdahulu dan gugatan *a quo* objeknya sama;
6. Bahwa terhadap perkara yang memiliki kesamaan pihak/subyek hukum dan kesamaan dalil posita baik fakta maupun alasan hukumnya, maka tidak boleh diputuskan oleh pengadilan untuk kedua kalinya (***Nebis In Idem***), Bahwa dengan demikian terhadap perkara *a quo*, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara, maka berlaku asas hukum *Nebis In Idem*, maka pengadilan tidak dibolehkan memeriksa dan memutus untuk kedua kalinya.

Berdasarkan uraian di atas sangatlah beralasan Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dikarenakan Gugatan Penggugat, *eror in persona*, mengandung *nebis in idem*, cacat formal dan tidak jelas/*Kabur (obscuur libel)*.

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 16 dari 55 Put.No 406/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt. Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalil-dalil yang telah disampaikan dalam Eksepsi mohon dinyatakan termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil Tergugat dalam Pokok Perkara;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa Tergugat menolak Gugatan Penggugat pada Poin 1 yang merupakan asumsi dan tidak serta mendingungkan dalam mendalilkan gugatannya yang mana Penggugat mendalilkan "*Tergugat adalah PT. Dos Ni Roha yang beralamat di MTH Aequare Jl. Komarudin Lama Km 23 Cakung Barat Jakarta Timur*".... Hal tersebut tidak sesuai dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) Tergugat yang sebenarnya adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dan terdaftar dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) : 8120211051828 atas nama **PT Dos Ni Roha** yang berkantor Pusat di Jakarta Selatan, oleh karena itu wajar, layak dan patut secara hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena eror in persona/cacat formil;
4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada Poin 2 dalam Gugatannya **YANG BERASUMSI** Penggugat telah bekerja sejak lama dengan masa kerja 18 (delapan belas) tahun 7 (tujuh) bulan, **Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat dikarenakan tidak benar dan tidak berdasar**, yang dapat Tergugat jelaskan sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari adanya project produk baru yang harus Tergugat pasarkan serta membutuhkan tenaga kerja, oleh karena itu Tergugat mencari kandidat untuk dibagian Warehousmen dan berdasarkan surat Referensi Kerja No. 254/SRK/ARN-JKT/VIII/2016 yang dikeluarkan oleh PT. Arina Multikarya, tertanggal 29 Agustus 2016 (**BUKTI T-2**), yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Penggugat benar adalah pernah bekerja di PT. Arina Multikarya (Turut Tergugat I), terhitung mulai dari Maret 2008 s/d Juli 2016, dengan prestasi dan kinerja yang baik, oleh karena itu Tergugat merekrut menjadi perkerja di perusahaan Tergugat pada tanggal 9 Februari 2017 (**BUKTI T – 3**), maka dengan mengacu pada Pasal 59 ayat 1 huruf d Undang-undang No.13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi :

"Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan

Halaman 17 dari 55 Put.No 406/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt. Pst



*pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu : pekerjaan yang berhubungan dengan **produk baru**, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penajakan”.*

- Bahwa selanjutnya berdasarkan PKWT Nomor: 0041A/PKWT/HRD/II/17 tertanggal 9 Februari 2017 (**BUKTI T-4**) dengan masa kerja Penggugat terhitung dari 1 Februari 2017 sampai dengan 31 Juli 2017 dan dikarenakan produk baru tersebut masih ada maka selanjutnya Tergugat melanjutkan Kontrak kerja dengan Penggugat berdasarkan Surat Amandemen Kontrak sebagai berikut:
 1. Surat Amandemen Kontrak Kerja periode tanggal 1 Agustus 2017 s/d 31 Januari 2018; (**BUKTI T-5**);
 2. Surat Amandemen Kontrak periode Tanggal: 31 Januari 2018 s/d 31 Juli 2018; (**BUKTI T-6**);
 3. Surat Amandemen Kontrak STR 2018 07 0001505 periode Tanggal 31 Juli 2018 s/d Juli 2019; (**BUKTI T-7**);
 4. Surat Amandemen Kontrak periode Tanggal 31 Juli 2019 s/d 31 Juli 2020; (**BUKTI T-8**);
 5. Surat Amandemen Kontrak No. 005/AM-HO/HRD/II/2021 periode Tanggal 31 Juli 2020 s/d 31 Juli 2021; (**BUKTI T-9**);
 6. Surat Amandemen Kontrak No. 001/AM-HO/HRD/IV/2021 periode Tanggal 30 Januari 2021 s/d 30 Juli 2021; (**BUKTI T-10**);

Dengan demikian masa kerja Penggugat adalah 4 (empat) tahun 5 (lima) bulan.

Oleh karenanya, **DALIL PENGGUGAT PADA POIN 2 GUGATAN A QUO TERKAIT MASA KERJA 18 TAHUN 7 BULAN MERUPAKAN ASUMSI.**

Tergugat dalam hal mempekerjakan Penggugat telah melalui prosedur dan sesuai dengan Peraturan yang berlaku;

- 5. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan penggugat pada point 2 hal 2 gugatannya yang menyebutkan “ *bahwa untuk membuktikan Penggugat bekerja diperusahaan Tergugat Sejak tanggal 25 Juni 2004 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2021 sebagaimana dalam sidang sebelumnya telah didengar keterangan saksi Penggugat atas nama Yohanes Laga Namang. Dst....*)

Tanggapan Tergugat:

Halaman 18 dari 55 Put.No 406/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt. Pst



Bahwa Tergugat sangat membingungkan dan terkesan mengada-ada dikarenakan proses persidangan perkara *a quo* masih dalam tahap agenda Jawaban Tergugat dan Para Turut Tergugat namun Penggugat menyebutkan “dalam sidang sebelumnya telah didengar keterangan saksi”;

Bahwa jikapun keterangan saksi pada sidang perkara sebelumnya yang pernah Penggugat ajukan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, bukanlah suatu hal yang relevan untuk dimasukkan sebagai dalil gugatan Penggugat *a quo*, karena sudah jelas dan nyata gugatan *a quo* merupakan perkara baru yang berbeda dari perkara yang sebelumnya diajukan Penggugat kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada PN Jakarta Pusat dan telah diputus oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut, MESKIPUN dalam gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat PARA PIHAK DAN OBJEK PERKARA SAMA. Oleh karena itu wajar, layak dan patut secara hukum gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

6. Bahwa Tergugat Menolak secara tegas dalil gugatan Penggugat pada Poin 5 pada faktanya Penggugat merupakan karyawan dari *Outsourcing* yang ditempatkan pada divisi perusahaan milik Tergugat;
7. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil gugatan Penggugat dalam Poin 3 s/d 10 gugatannya. Hal mana dapat Tergugat jelaskan bahwa berdasarkan penjelasan di atas pada Poin 3 (tiga) telah jelas dan nyata bahwa Penggugat bermula dari bekerja di perusahaan *outsourcing* milik Turut Tergugat I terhitung dari Maret 2008 s/d Juli 2016, dikarenakan Penggugat memiliki catatan dari perusahaan milik Turut Tergugat 1 dengan prestasi dan kinerja yang baik, maka Tergugat merekrut Penggugat menjadi Pekerja di Perusahaan Tergugat sejak 9 Februari 2017 dan diperpanjang dengan Amandemen Kontrak sampai dengan bulan 30 Juli 2021 sehingga terhitung masa kerja Penggugat adalah 4 Tahun 5 bulan;

Maka Berdasarkan Pasal 8 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2021 TENTANG PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU, ALIH DAYA, WAKTU KERJA DAN WAKTU ISTIRAHAT, DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

“ PKWT berdasarkan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat dibuat untuk paling lama 5 (lima) tahun”.

Halaman 19 dari 55 Put.No 406/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt. Pst



Oleh karena itu Tergugat masih bisa memperkejakan Penggugat dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;

8. Bahwa Gugatan Penggugat pada Poin 11 yang menyebutkan : *“bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat diperusahaan milik Tergugat merupakan pekerjaan yang bersifat tetap”*. Dalam hal ini Tergugat menanggapi sebagai berikut:

Bahwa pekerjaan Penggugat sebagai *“Warehousesman”* di tempat Tergugat berdasarkan perintah Turut Tergugat I dan bukanlah pekerjaan yang menggambarkan kegiatan utama/ tetap. Berdasarkan Ketentuan Pasal 65 ayat (8) dan ayat (9) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Permenakertrans RI tahun 2012 dan Peraturan Internal Perusahaan Tergugat, pekerjaan Penggugat sebagai *Warehousesman / Tata Laksana*, pekerjaan Penggugat hanyalah merupakan kegiatan penunjang yang dilakukan terpisah dari kegiatan utama, dilakukan berdasarkan perintah langsung dan tidak menghambat proses produksi secara langsung.

9. Bahwa benar dalil Penggugat pada Poin 12 gugatannya yang menyebutkan bahwa ditahun 2020 Tergugat berjanji akan mengangkat Penggugat menjadi karyawan tetap, akan tetapi sudah disampaikan beberapa kali kepada Penggugat dikarenakan situasi pandemi pada saat itu dan demi tetap beroprasinya perusahaan milik Tergugat maka Tergugat melakukan pengurangan pekerja salah satunya yaitu Penggugat dengan pertimbangan telah berakhirnya hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 30 Juli 2021;

10. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Penggugat pada Poin 13 dalam gugatannya dan hanya merupakan asumsi serta terlalu mendramatisir untuk mencari simpati majelis hakim, yang mana Penggugat mendalilkan *“.....pada tanggal 12 Juli 2021 Penggugat disuruh oleh Tergugat untuk menandatangani surat pengunduran diri, dan diancam apabila Penggugat tidak membuat surat pengunduran tersebut upahnya tidak akan dibayar...”*

Dalil Penggugat sangat tidak beralasan dan bertentangan dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pada faktanya, TIDAK ADA ANCAMAN yang ada hanyalah Tergugat pada saat itu mengingatkan kepada Penggugat bahwasannya tanggal 30 Juli 2021 hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat akan berakhir oleh karena itu terhitung

Halaman 20 dari 55 Put.No 406/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt. Pst



bulan Agustus 2021 Penggugat sudah tidak lagi menjadi karyawan dari Tergugat oleh karena masa kerja telah berakhir dan perjanjian kerja tidak akan diperpanjang oleh Tergugat karena berbagai pertimbangan diantaranya adanya dampak pandemi covid 19. Bahwa terhadap gaji terakhir Tergugat memang mengalami keterlambatan pembayaran dikarenakan adanya proses exit clearance, akan tetapi terhadap Gaji Penggugat tersebut telah dibayar oleh Tergugat berdasarkan bukti transfer pada tanggal 23 September 2021, **(BUKTI T-11)**, sehingga dalil Penggugat dan kuasanya pada poin 13 hanya mendramatisir keadaan.

11. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada Poin 14 dalam gugatannya, Tergugat menanggapi sebagai berikut : Bahwa tidak benar dan merupakan asumsi dan terkesan mengada-ada serta membingungkan karena Penggugat mendalilkan “.....pada tanggal 2 Agustus 2021 penggugat dipaksa untuk meninggalkan area tempat Penggugat bekerja oleh Tergugat dengan ucapan yang tidak pantas”.

PADA FAKTANYA: setelah berakhirnya masa kerja antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Surat Amandemen Kontrak No. 001/AM-HO/HRD/IV/2021 periode Tanggal 30 Januari 2021 s/d 30 Juli 2021, AKAN TETAPI PENGGUGAT MASIH MASUK KERJA meskipun sebelumnya telah diingatkan oleh Tergugat pada tanggal 12 Juli 2021, **sehingga Tergugat melalui karyawan Tergugat kembali mengingatkan dan menegaskan bahwa Penggugat pada saat itu telah berakhir masa hubungan kerjanya dengan Tergugat** dan sudah tidak diberikan gaji sehingga Penggugat akan sia-sia datang kekantor Tergugat;

12. Bahwa menanggapi point 15 gugatan Penggugat dalam hal ini Tergugat telah menjalankan kewajibannya sebagaimana diatur oleh peraturan yang berlaku dan berdasarkan Pasal 60 ayat 1 huruf b Undang-undang No. 3 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa “*perjanjian kerja berakhir apabila berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja*”.
13. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada Poin 16 dalam Gugatannya merupakan pengulangan dari point 13 gugatan Penggugat dan perlu ditegaskan bahwa Tergugat telah menjalankan kewajibannya untuk membayar upah Penggugat sebagaimana telah dijelaskan pada Poin 10 dalam Eksepsi dan Jawaban tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan Penggugat pada Poin 17 dalam Gugatannya yang menyebutkan pada pokoknya bahwa tidak membayar penuh upah Penggugat dibulan Juni, hal tersebut merupakan asumsi yang mengada ada, dimana dengan adanya Slip Gaji bulan Juni 2021 yang telah dikeluarkan membuktikan bahwa gaji Penggugat telah diberikan;
15. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada Poin 18 dalam Gugatannya Tidak benar dalam hal ini Tergugat menanggapi sebagai berikut: bahwa Tergugat tidak pernah memanggil Penggugat secara diam-diam, dalam hal ini Tergugat selalu didampingi oleh Kuasa Hukumnya hal tersebut tercatat dalam risalah bipartit tertanggal 14 September 2021 **(BUKTI T – 12)** hal mana Tergugat secara terang-terangan bertitikad baik untuk memberikan uang konpensasi kepada Penggugat sebesar Rp 28.790.919,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah) termasuk penyesuaian Upah. Yang mana terhadap hitungan kompensasi tersebut telah sesuai dengan masa kerja Penggugat pada Perusahaan Tergugat.
16. Bahwa apa yang didalilkan Pengugat pada Poin 19 dalam Gugatannya, Tergugat menanggapi bahwa benar Penggugat menolak Konpensasi yang diberikan oleh Tergugat, dan Penggugat meminta Konpensasi sebesar Rp 132.450.459,- (seratus tiga puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah), **hal tersebut ditolak oleh Tergugat karena perhitungan dari Penggugat tidak wajar dan sangatlah tidak mendasar.**
17. Bahwa berdasarkan perhitungan Tergugat yang mana jika dihitung dari masa kerja Penggugat pada perusahaan Tergugat, perhitungan kompensasi atas berakhimya kontrak/perjanjian kerja Penggugat pada Tergugat maka jumlah yang harus diberikan kepada Penggugat adalah sebagai berikut :

Uang Kompensasi (4 thn 5 bulan)	4.42	Rp. 4.416.187	Rp. 19.504.826
Pengurangan Cuti	7.50	Rp. 192.008	Rp. 1.440.060
Selisih UMP 2020 4.276.349-3.956.000	13.00	Rp. 320.349	Rp. 4.164.537
Selisih UMP 2021 4.416.187 –	8.00	Rp. 460.187	Rp.

Halaman 22 dari 55 Put.No 406/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt. Pst



3.956.000			3.681.496
TOTAL			Rp. 28.790.919

18. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada Poin 20 dan 21 Gugatannya dalam hal ini Tergugat menanggapi bahwa benar Tergugat bersedia memperhitungkan kompensasi kembali selama ada perjanjian antara Penggugat dan Tergugat yang menunjukkan bahwa benar bekerja terhitung mulai dari 2004, namun pada faktanya Penggugat hanya memberikan surat keterangan No. NWD/021/SK/II/2021 yang dikeluarkan oleh Sdr. Jenjen Zaenudin (**BUKTI T – 13**) selaku Manager yang pada pokoknya isi surat tersebut dipergunakan untuk perpanjangan kartu pekerja, yang mana Sdr. Jenjen Zaenudin **TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS DAN KEWENANGAN UNTUK ITU**, selain itu terhadap surat yang dikeluarkan oleh Sdr. Jenjen Zaenudin **TIDAK PERNAH DIKETAHUI** oleh HRD yang mana seharusnya surat-surat terkait para pekerja dikeluarkan langsung oleh HRD, oleh karena itu masa kerja Penggugat berdasarkan Perjanjian Kerja terhitung 4 Tahun 5 Bulan, yang mana terhadap masa kerja Penggugat pada Perusahaan Tergugat, **AKAN TERGUGAT BUKTIKAN PADA AGENDA PEMBUKTIAN NANTI.**
19. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat pada point 22 gugatannya adalah benar setelah melalui tahapan Bipartit dan Mediasi yang tidak menemui kata sepakat pihak Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Timur mengeluarkan anjuran dengan nomor surat 2907/-1.835.3 tanggal 15 November 2021 yang mana anjuran tersebut pada pokoknya memerintahkan Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat dan membayar kekurangan upah Tahun 2020 dan tahun 2021 kepada Penggugat, hal mana sebagaimana anjuran tersebut Tergugat telah memberikan surat jawaban nomor: 662/DNR/HRD/XI/2021 Tertanggal 25 November 2021, ditujukan kepada Ibu Yumiati, S.H. dan Ibu Fitri Lutfiana, S.H, mediator hubungan Industrial Sudinakertras Jakarta Timur, (**BUKTI T – 14**) yang pada pokoknya Tergugat menerima anjuran dan akan mempekerjakan Penggugat di salah satu kantor cabang Tergugat di Cabang Kemanggisan dikarenakan kantor cabang Cakung tidak ada posisi yang lowong untuk warehousemen, **namun itikad baik dari Tergugat tidak diindahkan oleh Penggugat.** Sebaliknya Penggugat

Halaman 23 dari 55 Put.No 406/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt. Pst



mendaftarkan Gugatan pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehingga dalam hal ini timbul pertanyaan dari Tergugat, siapa yang tidak beritikad baik dalam permasalahan ini?? Tergugat sudah beritikad baik, namun dilain sisi Tergugat menggunakan dalil-dalil yang didramatisir untuk mencari simpati majelis hakim.

20. Bahwa Tergugat menolak dalil Gugatan Penggugat pada Poin 23, dapat Tergugat jelaskan kembali bahwa hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat telah berakhir pada tanggal 30 Juli 2021 berdasarkan surat amandemen terakhir No. 001/AM-HO/HRD/IV/2021 periode tanggal 30 Januari 2021 s/d 30 Juli 2021 berdasarkan Pasal 61 ayat 1 huruf b yang berbunyi sebagai berikut :

“Perjanjian kerja berakhir apabila berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja”.

Oleh karena itu pada tanggal 2 Agustus 2021 **Tergugat kembali mengingatkan dan tidak memperbolehkan Penggugat melakukan pekerjaan karena kontrak telah berakhir, BUKAN DIUSIR**, Penggugat dan kuasa hukumnya sangat mendramatisir keadaan untuk mencari simpati majelis hakim;

21. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Gugatan Penggugat mulai dari Poin 24 s/d Poin 28 Gugatannya. Dapat Tergugat jelaskan bahwa berdasarkan penjelasan pada Poin 17 Eksepsi Jawaban Tergugat maka seluruh kewajiban Tergugat telah selesai berdasarkan Pasal 93 Ayat 1 yang menyatakan bahwa ***“Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan”.***

22. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada Poin 29 dalam gugatannya, yang mendalilkan :

“..... Akibat tindakan Tergugat yang secara sepihak telah memutus hubungan kerja secara sepihak terhadap Penggugat sejak tanggal 2 Agustus 2021”,

FAKTANYA :

Dalil tersebut tidak benar dan merupakan asumsi yang mengada-ngada demi memperbanyak kata-kata dalam gugatan, HAL INI DIKARENAKAN **TIDAK ADA PHK** sepihak yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berakhirnya

Halaman 24 dari 55 Put.No 406/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt. Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan kerja berdasarkan PKWT Nomor: 0041A/PKWT/HRD/II/17 tertanggal 9 Februari 2017 serta Amandemen Kontrak sampai dengan tanggal 30 Juli 2021.

Sekali lagi **TERGUGAT TEGASKAN TIDAK ADA PHK YANG ADA HANYALAH BERAKHIRNYA MASA KERJA ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT**. Sehingga **WAJAR, PATUT DAN SAH MENURUT HUKUM tidak ada kewajiban bagi Tergugat untuk membayar upah kepada Penggugat**, KARENA TIDAK ADA HUBUNGAN PEKERJAAN LAGI ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT SEJAK BERAKHIRNYA MASA KERJA PADA TANGGAL 30 JULI 2021.

23. Bahwa oleh **KARENA TIDAK ADANYA PHK** yang dilakukan oleh Tergugat, maka terhadap dalil-dalil Penggugat pada Poin 30 sampai dengan poin 34 dalam Gugatannya menjadi tidak relevan dan tidak berdasar, sehingga sepatutnya Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan menolak dalil Penggugat yang demikian.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutus sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijck verklaard*);
2. Menyatakan hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat sebagai karyawan Tergugat berdasarkan PKWT Nomor: 0041A/PKWT/HRD/II/17, tertanggal 9 Februari 2017 dan telah berakhir pada tanggal 30 Juli 2021.
3. Menyatakan Penggugat merupakan karyawan Turut Tergugat 1 berdasarkan surat Referensi Kerja No. 254/SRK/ARN-JKT/VIII/2016 yang dikeluarkan oleh PT. Arina Multikarya, tertanggal 29 Agustus 2016, terhitung sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2016.

Halaman 25 dari 55 Put.No 406/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt. Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

Atau :

Apabila Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas, Turut Tergugat I telah mengajukan Jawaban Pokok Perkara yang diwakili oleh Kuasanya secara tertulis pada tanggal 10 Januari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Tergugat 1 mohon untuk dikeluarkan sebagai Pihak.

1. Bahwa materi Gugatan Penggugat adalah mempersoalkan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;
2. Bahwa dalam Petitum yang diajukan oleh Penggugat, seluruh permohonan atau tuntutan Penggugat hanya ditujukan kepada Tergugat;
3. Bahwa dengan demikian, maka Turut Tergugat 1 tidak memiliki kepentingan untuk menjadi pihak dalam perkara a quo;
4. Bahwa karena Turut Tergugat 1 tidak memiliki kepentingan untuk menjadi pihak dalam perkara a quo, maka kami mohon kepada Majelis Hakim agar Turut Tergugat 1 dapat dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara a quo.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa dalam buku "Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik", Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata berpendapat bahwa penyebutan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan;
2. Bahwa karena termasuk dalam kategori orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban melakukan sesuatu, maka Turut Tergugat 1 seharusnya menjadi pihak yang tidak berkepentingan dengan perkara a quo;
3. Bahwa karena tidak berkepentingan dengan perkara a quo, maka Turut Tergugat I kembali mengulangi dalil dalam eksepsi yaitu mohon agar dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara a quo;

Halaman 26 dari 55 Put.No 406/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt. Pst



4. Bahwa menurut Turut Tergugat 1, tidak dimasukkannya Turut Tergugat 1 dalam perkara a quo, seharusnya tidak membuat gugatan Penggugat menjadi kurang pihak. Karena dalam anjuran yang diterbitkan oleh mediator dari Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Jakarta Timur, yang dikutip oleh Penggugat dalam Gugatan butir 22, yaitu :

- 1) *Pihak Pengusaha PT. Dos Ni Roha yang beralamat di MTH Square, Jl. Komarudin Lama KM.23 Cakung Barat, Kecamatan Cakung Jakarta Timur agar mempekerjakan kembali pekerja Sdr. Sutrisno pada posisi semula.*
- 2) *Pihak Pengusaha PT. Dos Ni Roha agar membayarkan kekurangan upah Tahun 2020 dan tahun 2021 kepada pekerja Sdr. Sutrisno.*

5. Bahwa dalam anjuran dimaksud, mediator tidak menyebutkan Turut Tergugat 1 sebagai pihak;

6. Bahwa oleh karenanya menurut Tergugat 1, tidak dimasukkannya Turut Tergugat 1 tidak membuat Gugatan perkara a quo menjadi kurang pihak.

Berdasarkan jawaban Turut Tergugat 1 sebagaimana diuraikan diatas, dengan ini Turut Tergugat 1 memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

Dalam Eksepsi

Menerima Eksepsi Turut Tergugat 1 untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara:

Menetapkan bahwa Turut Tergugat 1 tidak berkepentingan dengan perkara a quo.

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas, Turut Tergugat II telah mengajukan Jawaban Pokok Perkara yang diwakili oleh Kuasanya secara tertulis pada tanggal 10 Januari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. EKSEPSI TERHADAP GUGATAN

GUGATAN EROR IN PERSONA (SALAH SASARAN PIHAK YANG DI GUGAT)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Turut Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Turut Tergugat II berdasarkan dalil-dalil dan dasar hukum;
2. Bahwa dalam gugatan a quo yang diajukan dalam Poin 8 berbunyi: “ Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2016 Turut Tergugat II datang keperusahaan milik Tergugat dan memanggil Penggugat yang sedang melakukan pekerjaan, selanjutnya Penggugat disuruh oleh Tergugat II untuk menanda tangani perjanjian Kerja dari tanggal 01 Oktober 2016 sampai dengan 31 Desember 2016”, Bahwa sehubungan dengan hal tersebut antara Penggugat dengan Turut Tergugat II didasari oleh Perjanjian Kerja selama 3 (tiga) bulan dan telah berakhir masa kerjanya dalam gugatan a quo yang diajukan Penggugat;
3. Bahwa dalam gugatan a quo yang diajukan dalam Poin 22 berbunyi : “ Bahwa setelah melalui tahapan Bipartit dan Mediasi yang tidak menemui kata sepakat sehingga pihak Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Timur yang mengeluarkan ajuran dengan Nomor Surat : 2907/-1.833.3 tanggal 15 November 2021 yang mengajukan pada point 1 dan Point 2 sebagai berikut ;

“Mengajukan “

1. Pihak Pengusaha PT. Dos Ni Roha yang beralamat di MTU Square Jalan Komanrudin Lama Km. 23 Cakung Barat Kecamatan Cakung Jakarta Timur agar memperkerjakan kembali pekerja Sdr. Sutrisno pada posisi semula.
2. Pihak Pengusaha PT. Dos Ni Roha agar membayarkan kekurangan upah Tahun 2020 dan tahun 2021 kepada Pekerja Sdr. Sutrisno."

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dalam Pasal 1 angka 1, perselisihan hubungan industrial sendiri didefinisikan sebagai perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan. Dari definisi ini dapat disimpulkan bahwa Turut Tergugat II tidak masuk/ikut serta dalam sengketa keperdataan antara pengusaha PT. Dos Ni Roha dengan

Halaman 28 dari 55 Put.No 406/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt. Pst



pekerja Sdr. Sutrisno yang berkaitan, bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat yang secara khusus ada hubungan keperdataan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan Tripartit yang dilakukan oleh Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Timur tanpa mengikutsertakan Turut Tergugat II, bahwa melihat hal itu sudah sangat tepat yang dilakukan oleh Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Timur tidak mengikutsertakan Turut Tergugat II dalam acara Tripartit tersebut sehingga upaya PT. Sumber Daya Mandiri di jadi pihak merupakan EROR IN PERSONA (SALAH SASARAN PIHAK YANG DI GUGAT);
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut dan dengan didasari oleh logika hukum yang berlandaskan ketentuan hukum yang berlaku dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo yang diajukan Penggugat dalam gugatannya menempatkan Turut Tergugat II adalah GUGATAN EROR IN PERSONA (SALAH SASARAN PIHAK YANG DI GUGAT), sehingga wajar serta beralasan hukum, Turut Tergugat II memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara a quo menyatakan GUGATAN PENGGUGAT DITOLAK atau setidaknya menyatakan GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA (niet ontvankelijke verklaard).

GUGATAN PENGGUGAT PLURIUM LITIS CONSORTIUM (KURANG PIHAK)

6. Bahwa dalam gugatan a quo yang diajukan dalam Poin 1 berbunyi : “ Bahwa Pergugat adalah PT Dos Ni Roha merupakan perusahaan yang bergerak di bidang distributor yang beralamat di MTH Square Jalan Komarudin Lama Km. 23 Cakung Barat Jakarta Timur Kec Cakung Jakarta Timur”, Bahwa berdasarkan pada faktanya Penggugat tidak mengikut sertakan keseluruhan pihak yang terkait didalamnya dengan surat gugatan tersebut, yaitu PT. Dos-Ni-Roha Cabang Jakarta Timur yang mana seharusnya sebagai Tergugat karena berkaitan langsung dengan Penggugat dalam hal ini perusahaan yang melakukan penempatan kerja dan pembinaan di lingkungan kerja Penggugat bekerja. Bahwa PT. Dos-Ni-Roha memiliki 23 (dua puluh tiga) Cabang dan setiap cabang memiliki kepala cabang disertai dengan akte Cabang dan kepala cabang salah satunya PT. Dos-Ni-Roha Cabangjakarta Umur, Maka Turut Tergugat II berpendapat bahwa gugatan Penggugat kurang pihak atau

Halaman 29 dari 55 Put.No 406/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt. Pst



Tergugat tidak lengkap karena tidak menyertakan PT. Dos-Ni-Roha Cabang Jakarta Timur sebagai Tergugat. Bahwa sesuai dengan hukum acara perdata, keterangan tersebut maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan tidak dapat diterima.

7. Bahwa menurut Doktrin Hukum M Yayah Harahap, Sh.H pada Buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, pada halaman 438 disebutkan bahwa jenis eksepsti Error in Persona dapat meliputi: 1) Eksepsti Diskualifikasi (gemis aanhoedanigheid), 2) Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat, dan 3) Kurang Pihak (exception plurium litis consortium), bahwa sepatutnya "Hakim dilarang memberikan keputusan tentang hal-hal yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang dituntut";
8. Bahwa hal ini telah menjadi pendirian Mahkamah Agung RI dalam putusannya N0.78 K/Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan : "gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima";
9. Bahwa dengan demikian pula dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 menyatakan : "bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat";
10. Bahwa dengan demikian pula dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kias 1 A Khusus No. 75/Pdr.Sus- PHI/2022/PN.JKT.PST pada tanggal 5 September 2022 menyatakan : " bahwa dalam perkara a quo Penggugat terbukti' salah dalam menarik pihak sebagai tergugat, dengan demikian untuk memastika dan membuat lebih terangnya permasalahan perselisihan hak dan PHK atas pekerja yang telah dilakukan Penggugat dan/atau kepada pihak mana secar huku yang memiliki kewajiban menanggung terhadap kompensasi pensangon atau hak lainnya terkait dengan pemutusan hubungan kerja terjadap Penggugat";
11. Bahwa sangat jelas Penggugat tidak menyertakan **PT. Dos-Ni-Roha Cabang Jakarta Timur** sebagai pihak Tergugat maka merupakan **GUGATAN EROR IN PERSONA** dengan **kualifikasi Kurang Pihak Yang Ditarik** sebagai Tergugat, sehingga **wajar serta beralasan hukum,**

Halaman 30 dari 55 Put.No 406/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt. Pst



Turut Tergugat II memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara a quo menyatakan GUGATAN PENGGUGAT DITOLAK atau setidaknya menyatakan GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA (niet ontvankelijke verklaard).

GUGATANPENGGUGAT KABJJR (OBSCUUR LIBEL)

12. Bahwa dahulu antara Penggugat dengan Turut Tergugat II mempunyai Hubungan hukum dalam perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja yang diwujudkan dalam perjanjian dan didalamnya mengatur mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara pekerja dan pengusaha;
13. Bahwa dalam Petitum yang diuraikan oleh pihak Penggugat memasukan PT. Sumber Daya Mandiri menjadi Pihak, maka Penggugat wajib menguraikan **maksud Turut Tergugat II menjadi Pihak dalam gugatan a quo**, maka sangat jelas **Penggugat** tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan **gugatan terhadap Turut Tergugat II**;
14. Bahwa PHK yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana yang diuraikan pada gugatan a quo, telah berakibat adanya suatu perbuatan hukum yang dilakukan, bahwa diatur dalam ketentuan Pasal 155 ayat (1) Jo Pasal 170 UU No.13 Tahun 2003 A quo. Dengan demikian, PHK yang dilakukan oleh Tergugat batal demi hukum sehingga Tergugat wajib mempekerjakan Penggugat kembali;
15. Bahwa sebelum melakukan gugatan a quo Penggugat tidak melakukan perundingan bipartit maupun Tripartit dengan Turut Tergugat II, bahwa gugatan a quo Turut Tergugat II diikutsertakan, dalam hal ini Penggugat **tidak memiliki kapasitas, karena hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat** dan adapun alasan PHK yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, Turut Tergugat II tidak mengetahui atas perihal apa PHK tersebut dilakukan, oleh karena perundingan dilakukan merupakan syarat yang wajib dalam amanah dari undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dan Pihak Penggugat tidak dapat dibuktikan dalam berita acara Bripartit maupun Tripartit dengan Turut Tergugat II, bahwa dalam "Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Psal 131 ayat (3) batal demi hukum", maka atas perselisihan pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dengan Turut Tergugat II tidak dilakukan proses bipartit dengan demikian dalil Penggugat tentang perselisihan a quo tidak pernah dibipartikan maka gugatan atas perkara a quo haruslah ditolak;

Halaman 31 dari 55 Put.No 406/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt. Pst



16. Bahwa dengan demikian, Penggugat tidak mempunyai hak dalam kapasitas atau kedudukan untuk menggugat Turut Tergugat II, karena Penggugat tidak **memiliki persona standi in judicio** untuk mengajukan gugatan dan persidangan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1A Khusus atas perkara ini, sehingga **wajar serta beralasan hukum, Turut Tergugat II memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara a quo menyatakan gugatan Penggugat kabur (Obscur Libel) sehingga gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).**
17. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil angka 10 sampai dengan 34 yang disampaikan Penggugat dalam gugatan a quo, Penggugat tidak menjelaskan secara rinci mengenai detail posisi Turut Tergugat II, Jelas sekali **gugatan Penggugat kabur (Obscur Libel);**
18. Bahwa berdasarkan pada ketentuan **Pasal 171** Undang-Undang no 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi: "Pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1), Pasal 160 ayat (3), dan Pasal 162, dan pekerja/buruh yang bersangkutan tidak dapat menerima pemutusan hubungan kerja tersebut, maka pekerja/buruh **dapat mengajukan gugatan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal dilakukan pemutusan hubungan kerjanya**". Bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Turut Tergugat II (PT. Sumber Daya Mandiri) telah berakhir sejak Penggugat dengan Tergugat II menandatangani Perjanjian Kerja waktu Tidak Tertentu pada 31 Desember 2016, bahwa berdasarkan pada Pasal 171 Penggugat telah melewati jangka waktu penyelesaian yang diatur oleh undang-undang untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta, bahwa dalam hukum Perdata tidak mengenal **asas berlaku surut**, bahwa pada dasarnya Turut Tergugat II (PT. Sumber Daya Mandiri) tidak dapat dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut atas diberlakukannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, merujuk pada hak asasi manusia yang termaklukkan dalam Pasal 28 1 ayat (1) undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan: "Hak untuk hidup, hak untuk tidak

Halaman 32 dari 55 Put.No 406/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt. Pst



disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, **dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut** adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun", **bahwa dengan terlewatkannya waktu 1 (satu) tahun sejak diberitahukannya pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha, maka pekerja telah hilang atas hak, berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, serta hak-hak lainnya yang dijamin dalam ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku;**

19. Bahwa mengenai pengaturan atas batas waktu pada Pasal 171 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan kepastian hukum kepada Turut Tergugat II (PT. Sumber Daya Mandiri), **bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libel) sehingga gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (n/et ontvankelijk verklaard);**

20. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat mempunyai kewajiban untuk membuktikan dengan alat bukti sah, yang tertuang didalam Pasal 1865 KUHPerdara yang berbunyi: "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut". Penggugat dalam gugatannya tidak dapat membuktikan apapun atas tindakan Turut Tergugat II;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka Tergugat II mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat c/q Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat Kelas 1A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk berkenan memberikan putusan dengan amar:

Dalam Eksepsi:

- 1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Turut Tergugat II untuk seluruhnya;**
- 2. Menolak gugatan Pengugat untuk seluruhnya;**

Halaman 33 dari 55 Put.No 406/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt. Pst



3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) yang menyatakan gugatan Penggugat dengan kualifikasi Kurang Pihak Yang Ditarik sebagai Tergugat;
4. Dan/atau setidaknya Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) yang menyatakan gugatan Penggugat dengan kualifikasi Keliru Pihak Yang Ditarik sebagai Tergugat.

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan seluruh dalil-dalil Jawaban Turut Tergugat II;
2. Menolak gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat II untuk seluruhnya;
3. Setidaknya menyatakan gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat II tidak dapat diterima/**Niet Ontvankelijke Verklaard**;
4. Menghukum Penggugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara a quo.

Apabila Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1A Khusus berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik di persidangan tanggal 17 Januari 2023, yang menyatakan tetap pada gugatannya dan atas replik tersebut Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan duplik yang juga secara tertulis di persidangan tanggal 24 Januari 2023;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya Putusan ini, selengkapny mengenai perdebatan replik dan duplik tersebut telah dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Perkara ini dan cukup dianggap telah termuat di dalam duduk perkaranya, untuk itu maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan selengkapny dianggap tercantum dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pada persidangan yang telah ditentukan, di depan sidang Penggugat telah mengajukan Bukti Surat yang bermaterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sebagian cocok dan sebagian lainnya tidak ada aslinya lalu diberi tanda sebagai **P-1. sampai dengan P-9**;

1. Bukti P- 1 berupa Slip Gaji periode penggajian bulan Januari 2021 atas nama Penggugat. Fotokopi dari fotokopi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P- 2 berupa Surat Keterangan Nomor: NWD/021/SK/II/2021 tertanggal 09 Februari 2021. Fotokopi dari fotokopi;
3. Bukti P- 3 berupa Surat Menyatakan Pengunduraan Diri yang dibuat oleh Tergugat pada tanggal 12 Juli 2021. Fotokopi dari Print Out ;
4. Bukti P- 4 berupa Surat Pernyataan Awal Bekerja yang dibuat oleh Penggugat tertanggal 20 November 2021. Fotokopi sesuai asli;
5. Bukti P- 5 berupa Surat Refrensi Kerja Nomor 254/SRK/ARN-JKT/VIII/2016 tertanggal 26 Agustus 2016 . Fotokopi sesuai asli;
6. Bukti P- 6 berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 01414-S/SDM-DNR/PKWT/X/16 tertanggal 01 Oktober 2016 . Fotokopi sesuai asli;
7. Bukti P – 7 berupa AMANDEMEN KONTRAK Kontrak sebelumnya tanggal 31/07/2018-31/07/2019, tertanggal 31/07/2019 Kontrak selanjutnya 31/07/2019-31/07/2020, dibuat tertanggal 31/07/2019, AMANDEMEN KONTRAK Kontrak sebelumnya 31/07/2019-31/07/2020, Kontrak selanjutnya 31/07/2020-31/01/2021, dibuat tertanggal 31/07/2020, AMANDEMEN Nomor 005/AM-HO/HRD/II/2021 Kontrak sebelumnya 31/07/2020-31/01/2021 Dirubah menjadi tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 29 April 2021 tanpa ada tanggal pembuatan AMANDEMEN. Fotokopi sesuai asli;
8. Bukti P – 8 berupa Risasalah Bipartit tertanggal 01 Oktober 2020. Fotokopi dari fotokopi;
9. Bukti P- 9 berupa Salinan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat perkara No. 75 / Pdt.Sus – PHI / 2022 /PN Jkt Pst tertanggal 5 September 2022.

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi 1. Yohanes Laga Namang dan Saksi 2. Ridwan, saksi memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi 1. Yohanes Laga Namang:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat.
- Bahwa saksi adalah mantan karyawan di perusahaan Tergugat.
- Bahwa saksi Mengetahui Penggugat di PHK oleh Tergugat.
- Bahwa setahu saksi, Penggugat bekerja sejak tahun 2004.
- Bahwa setahu saksi status hubungan kerja Penggugat sejak awal masuk pekerja harian lepas.

Halaman 35 dari 55 Put.No 406/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt. Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bekerja sebagai harian lepas selama 4 (empat) tahun di perusahaan Tergugat.
- Bahwa saksi menerangkan penggugat tidak diberikan salinan kontrak kerja harian lepas.
- Bahwa saksi menerangkan pernah mendengar PT.ARINA MULTIKARYA dan PT.SUMBER DAYA MANDIRI.
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat selama bekerja tidak pernah di rumahkan.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat terakhir bekerja pada bulan Agustus 2021.
- Bahwa saksi menerangkan pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat sejak awal bekerja masih ada sampai sekarang.
- Bahwa saksi menerangkan pekerjaan yang dikerjakan oleh Penggugat pekerjaan inti atau pokok di perusahaan Tergugat.
- Bahwa saksi menerangkan saksi mendapat uang pesangon saat di PHK.
- Bahwa saksi menerangkan area kerja Penggugat satu perusahaan dengan saksi.
- Bahwa saksi menerangkan pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat bisa dilihat secara visual mata.
- Bahwa saksi menerangkan selalu melihat Penggugat dalam bekerja.

Saksi 2. Ridwan:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat.
- Bahwa saksi adalah mantan karyawan di perusahaan Tergugat.
- Bahwa saksi Mengetahui Penggugat di PHK oleh Tergugat.
- Bahwa setahu saksi, Penggugat bekerja sejak tahun 2004.
- Bahwa setahu saksi status hubungan kerja Penggugat sejak awal masuk pekerja harian lepas.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bekerja sebagai harian lepas selama 4 (empat) tahun di perusahaan Tergugat.
- Bahwa saksi menerangkan penggugat tidak diberikan salinan kontrak kerja harian lepas.
- Bahwa saksi menerangkan pernah mendengar PT.ARINA MULTIKARYA dan PT.SUMBER DAYA MANDIRI.
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat selama bekerja tidak pernah di rumahkan.

Halaman 36 dari 55 Put.No 406/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt. Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat terakhir bekerja pada bulan Agustus 2021.
- Bahwa saksi menerangkan PHK penggugat karena alasan habis kontrak.
- Bahwa saksi menerangkan pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat sejak awal bekerja masih ada sampai sekarang.
- Bahwa saksi menerangkan pekerjaan yang dikerjakan oleh Penggugat pekerjaan inti atau pokok di perusahaan Tergugat.
- Bahwa saksi menerangkan saksi mendapat uang pesangon saat di PHK.
- Bahwa saksi lebih awal masuk bekerja dari Penggugat.
- Bahwa saksi masuk kerja tahun 2002.
- Bahwa saat Penggugat di PHK, saksi masih bekerja.
- Bahwa Penggugat bekerja dibagian vaking.

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah meny

1.	Bukti T – 1	:	Copy dari Asli Nomor Induk Berusaha (NIB) : 8120211051828 atas nama PT. Dos Ni Roha yang berkantor Pusat di Jakarta Selatan dan memiliki kantor cabang antara lain di Cakung dengan alamat Komplek Pergudangan Alun Indah Blok D6 -12, Jalan Raya Bekasi KM. 23, Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur 13910.
2.	Bukti T – 2	:	Copy dari Copy Surat Referensi Kerja NO . 254/SRK/ARN-JKT/VIII/2016 Yang Dikeluarkan Oleh Pt. Arina Multikarya, Tertanggal 29 Agustus 2016.
3.	Bukti T – 3A	:	copy dari Asli Surat Keterangan Dokter Puskesmas Kecamatan Cakung Tertanggal 06 Februari 2017.
4.	Bukti T – 3B	:	Copy dari asli Surat Lamaran Kerja Yang Telah Ditulis Tangan Dan Ditandatangani Oleh Sutrisno (PENGGUGAT).
5.	Bukti T -4	:	Copy dari copy Surat Formulir Lamaran Kerja Yang Di Tandatangani Oleh PENGGUGAT Pada Tanggal 01 Februari 2017.
6.	Bukti T – 5	:	Copy dari Asli Surat Pernyataan Integritas, Yang

Halaman 37 dari 55 Put.No 406/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt. Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Di Tandatangani Oleh PENGGUGAT Tertanggal 1 Februari 2017.
7.	Bukti T – 6	:	Copy dari Copy Dokumen Surat Perjanjian Waktu Kerja Tertentu (PKWT) Nomor : 0041A/PKWT/HRD/II/17 Tertanggal 9 Februari 2017.
8.	Bukti T– 7A	:	Copy dari copy Dokumen Surat Amandemen Kontrak Kerja Periode Tanggal 31 Juli 2017 S/D 31 Januari 2018;
9.	Bukti T – 7B	:	Copy dari Asli Dokumen Surat Amandemen Kontrak Kerja Periode Tanggal 31 Januari 2018 S/D 31 Juli 2018;
10.	Bukti T – 7C	:	Copy dari Asli Dokumen Surat Amandemen Kontrak Kerja Periode Tanggal 31 Juli 2018 S/D 31 Juli 2019;
11.	Bukti T – 7D	:	Copy dari Asli Dokumen Surat Amandemen Kontrak Kerja Periode Tanggal 31 Juli 2019 S/D 31 Juli 2020;
12.	Bukti T – 7E	:	Copy dari Asli Dokumen Surat Amandemen Kontrak Kerja Periode Tanggal 31 Juli 2020 S/D 31 Januari 2021;
13.	Bukti T – 7F	:	Copy dari Asli Dokumen Surat Amandemen Periode 31 Juli 2020 S/D 31 Januari 2021 Dirubah Menjadi 31 Juli 2020 S/D 29 April 2021.
14.	Bukti T – 7G	:	Copy dari copy Dokumen Surat Amandemen Periode Januari 2021 S/D Bulan Juli 2021;
15.	Bukti T – 8	:	Copy dari Asli Formulir Kiriman Uang Dari BANK BNI, Sebesar RP. 4.177.158,- (Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Seratus Lima Puluh Delapan Rupiah) Dengan Nama Penerima A.N SDR. SUTRISNO, Tertanggal 23 September 2021.
16.	Bukti T – 9	:	Copy dari Asli Slip Gaji Bulan Juni 2021 Atas Nama PENGGUGAT.
17.	Bukti T – 10	:	Copy dari Asli Slip Gaji Bulan Juli 2021 Atas Nama PENGGUGAT.

Halaman 38 dari 55 Put.No 406/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt. Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.	Bukti T – 11	:	Copy dari Asli Risalah Bipartit Tertanggal 14 September 2021 Yang Dihadiri Oleh PENGUGAT Dan Kuasanya.
19.	Bukti T – 12	:	Copy dari Asli Surat Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor: 2907/-1.835.3, Perihal: Anjuran, Tertanggal 15 November 2021.
20.	Bukti T – 13A	:	Copy dari Copy : 662/DNR/HRD/XI/2021 Tertanggal 25 November 2021 Terkait Jawaban Atas Anjuran Dari Mediator Hubungan Industri Sudinakertrans Jakarta Timur.
21.	Bukti T – 13B	:	Copy dari copy Tanda Terima Surat Tertanggal 19 November 2021.
22.	Bukti T – 13C	:	Copy dari copy Buku Tanda Terima Surat Tertanggal 19 November 2021.
23.	Bukti T – 14A	:	Copy dari Asli Invoice PT. Arina Multi Karya Nomor: 009141/H-DNR/XII/2013 Tertanggal 31 Desember 2013. Gugatan A QUO Dituntun Atau Dibebankan Juga Kepada TURUT TERGUGAT I.
24.	Bukti T – 14B	:	Copy dari Asli Bon (Internal) Untuk Pengajuan Pembayaran Kepada PT Arina Multi Karya Tertanggal 7 Januari 2014.
25.	Bukti T – 14C	:	Copy dari copy Rincian Invoice Daftar Nama Karyawan PT. Arina Multikarya Untuk Pembayaran Gaji.
26.	Bukti T – 15A	:	Copy dari Asli Invoice PT. Arina Multi Karya Nomor: 009141/H-Dnr/Xii/2013 Tertanggal 3 Maret 2014.
27.	Bukti T – 15B	:	Copy dari Asli Bon (Internal) Untuk Pengajuan Pembayaran Kepada PT Arina Multi Karya Tertanggal 7 Maret 2014.
28.	Bukti T – 15C	:	Copy dari copy Rincian Invoice Daftar Nama Karyawan PT. Arina Multikarya Untuk Pembayaran Gaji.

Halaman 39 dari 55 Put.No 406/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt. Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29.	Bukti T – 16	:	Copy dari Print Out Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/3/HK.04/III/2020, Tentang Pelindungan Pekerja/Buruh Dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan COVID-19.
30.	Bukti T – 17	:	Copy dari Asli Surat Keputusan NO: 06 /SK-HRD/VII/2020, Tertanggal 27 Juli 2020.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak memberikan bukti surat tertulis walapun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menghadirkan dua orang saksi dalam persidangan yang bernama Saksi 1 Andi Thomas dan saksi 2 Novita Phio yang dihadirkan secara terpisah yang keterangannya di bawah sumpah.

Keterangan Saksi 1. Andi Thomas:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, sebagai pekerja harian lepas selama 4 (empat) tahun dari 2004 sampai dengan 2008;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai pekerja harian tapi Sabtu dan Minggu sering masuk lembur, dibayar upah berdasarkan kehadiran;
- Bahwa Penggugat di pindahkan ke OS Arina Multikarya selama 8 (delapan) tahun, ke Sumber Daya Mandiri 3 bulan;
- Bahwa Penggugat bekerja dari harian lepas sampai di PHK bekerja pada posisi yang sama;
- Bahwa PT.Arina Multikarya dan PT. Sumber Daya Mandiri adalah Perusahaan Penyedia Jasa Tenaga Kerja bukan Pemborong Pekerjaan;
- Bahwa Penggugat menolak di tawarin uang pesangon, dan saksi mengetahui Penggugat pekerja harian lepas selama 4 tahun dan OS dari dokumen Perusahaan;

Keterangan Saksi 2 Novita Phio;

- Bahwa saksi mengetahui yang memerintahkan Penggugat adalah PT. Arina Multikarya dan Sumber Daya Mandiri;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui sebelumnya Penggugat berada dibawah naungan PT. Arina Multi Karya (Turut Tergugat I) selama 8 tahun dan pada PT. Sumber Daya Mandiri (Turut Tergugat II) selama 1 tahun, kemudian baru direkrut Tergugat;

Halaman 40 dari 55 Put.No 406/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt. Pst



- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui kemudian dari 2008 Sutrisno kemudian dikontrak oleh Outsourcing PT Arina Multi Karya sampai tahun 2016;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 Sutrisno kemudian dikontrak oleh Outsourcing PT Sumber Daya Mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan Para Pihak tersebut di atas, **Majelis Hakim** telah mencocokkan dengan aslinya dan ternyata sebagian berkesesuaian dan sebagian tidak ada aslinya serta telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 1888 KUHPdata, maka alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa terhadap alat tulis surat yang berupa fotocopy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, akan tetapi mempunyai kaitan langsung dengan perkara *a quo*, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini (*vide jurisprudence* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat serta Para Turut Tergugat telah menyerahkan kesimpulannya pada tanggal 21 Februari 2022;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara yang ada relevansinya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, selain memberi Jawaban dalam Pokok Perkara, juga mengajukan beberapa Eksepsi berikut ini:

- **EKSEPSI DARI TERGUGAT;**

Gugatan Penggugat Mengandung Cacat Formil Dalam Bentuk Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*).

Halaman 41 dari 55 Put.No 406/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt. Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dalam Gugatannya tidak menyebutkan dengan jelas mengenai jenis perselisihan hubungan industrial yang diajukan, apakah mengenai perselisihan hak atau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
- Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak melampirkan risalah penyelesaian baik dalam proses birpartit maupun Tripartit, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 83 Undang-undang No. 2 Tahun 2004;
- Bahwa gugatan Penggugat pun tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan (*feitelijke grond*);

GUGATAN PENGGUGAT *EROR IN PERSONA*

- Alamat Yang Ditujukan Oleh Penggugat Tidak Sesuai

Bahwa dalam gugatan *a quo*, pada halaman 1 berbunyi :

“Penggugat dengan ini bermaksud mengajukan Gugatan Perselisihan Hak dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap :

PT. Dos Ni Roha yang beralamat di MTH Square Jalan Komarudin Lama KM 23 Cakung Barat, Kec. Cakung, Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat. *PT Arina Nusantara Multikarya ...dst*, PT Sumber Daya Mandiri ... dst.

Bahwa FAKTANYA, berdasarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) Tergugat adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dan terdaftar dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) : 8120211051828 atas nama PT Dos Ni Roha yang berkantor Pusat di Jakarta Selatan. (Bukti T-1), DENGAN DEMIKIAN MAKA GUGATAN PENGGUGAT *EROR IN PERSONA*. Dikarenakan alamat yang ditujukan oleh Penggugat tidak sesuai dengan alamat Tergugat yang tercantum dalam NIB;

- PENGGUGAT DALAM GUGATANNYA SALAH MENEMPATKAN TERGUGAT DAN PARA TERGUGAT

Masa Kerja Penggugat pada Tergugat ialah dari 9 Februari 2017 s/d 30 Juli 2021

- GUGATAN PENGGUGAT MENGANDUNG *NEBIS IN IDEM* KARENA TELAH DIAJUKAN DAN DIPUTUS

Bahwa dalam gugatan *a quo* Penggugat menarik PT Arina Multikarya selaku Turut Tergugat I dan PT Sumber Daya Mandiri selaku Turut Tergugat II adalah Pihak dalam perkara Nomor : 75/Pdt.Sus-PHI/2022 hal yang sama yang

Halaman 42 dari 55 Put.No 406/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt. Pst



Penggugat ajukan dalam perkara *a quo* dengan kembali menarik PT Dos Ni Roha sebagai Tergugat, PT Arina Multikarya selaku Turut Tergugat I dan PT Sumber Daya Mandiri selaku Turut Tergugat I. Selain itu objek gugatan dalam perkara terdahulu dan gugatan *a quo* objeknya sama;

Bahwa terhadap perkara yang memiliki kesamaan pihak/subyek hukum dan kesamaan dalil posita baik fakta maupun alasan hukumnya, maka tidak boleh diputuskan oleh pengadilan untuk kedua kalinya (*Nebis In Idem*), Bahwa dengan demikian terhadap perkara *a quo*, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 1917 KUHPdata, maka berlaku asas hukum *Nebis In Idem*, maka pengadilan tidak dibolehkan memeriksa dan memutus untuk kedua kalinya.

Berdasarkan uraian di atas sangatlah beralasan Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dikarenakan Gugatan Penggugat, *error in persona*, mengandung *nebis in idem*, cacat formal dan tidak jelas/Kabur (*obscur libel*);.

1. EKSEPSI DARI TURUT TERGUGAT I;

Bahwa Penggugat dalam Petitumnya hanya ditujukan kepada Tergugat, maka Tergugat I tidak memiliki kepentingan untuk menjadi pihak dalam perkara *aquo*, maka mohon Majelis Hakim agar Turut Tergugat I dapat dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara *aquo*;

2. EKSEPSI TURUT TERGUGAT II

- Gugatan Penggugat *Error In Persona*;
- Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium Litis Consortium*);
- Gugatan Penggugat Kabur(*Obscur libel*)

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dari Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, maka Penggugat dalam repliknya memberi bantahan sebagai berikut:

- A. Penggugat membantah Eksepsi Gugatan Penggugat mengandung cacat formil dalam bentuk tidak jelas dan kabur, karena Gugatan sudah jelas dan Tegas serta telah dilampiri Anjuran;
- B. Terhadap Eksepsi Penggugat *Error in Persona*, Penggugat membantahnya, karena alamat Tergugat telah sesuai dengan alamat dimana Penggugat bekerja;

Halaman 43 dari 55 Put.No 406/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt. Pst



C. Gugatan penggugat mengandung nebis in idem karena telah diajukan dan diputus

Bahwa Penggugat membantah Gugatan *nebis in idem*, karena putusan Majelis Hakim adalah *Niet onvankelijke* atau tidak dapat diterima karena ada kekurangan syarat formil dan belum memeriksa Pokok Perkaranya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat memberi bantahan terhadap Eksepsi Turut Tergugat I yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut;

Bahwa posisi Turut Tergugat I memiliki kepentingan hukum menjadi pihak dalam perkara *aquo* sebagai Perusahaan Penyedia Jasa Tenaga Kerja yang pernah bekerjasama dengan Perusahaan Tergugat dan untuk melengkapi pihak-pihak dalam perkara *aquo*, sehingga tidak kurang pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat juga memberi bantahan terhadap Eksepsi Turut Tergugat II sudah benar dan tepat menempatkan PT. Sumber Daya Mandiri sebagai Turut Tergugat II karena tidak berkaitan langsung dengan Penggugat, dan Turut Tergugat II dimasukkan dalam perkara *aquo* untuk melengkapi syarat formil agar tidak kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan bantahan yang disampaikan oleh Penggugat dalam repliknya terhadap Keseluruhan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*) yang diajukan Tergugat dan Tergugat II, setelah Majelis Hakim membaca dan memeriksa secara cermat Gugatan Penggugat baik posita dan petitumnya telah tegas dan jelas, sebagaimana ketentuan Pasal 8 Rv, gugatan sudah jelas dan tegas serta tertentu dan disertai dasar-dasar hukum yang relevan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Gugatan penggugat sudah jelas, tegas dan tertentu;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat II mengenai Gugatan *Error in persona*, alamat yang di tuju penggugat tidak sesuai, salah menempatkan orang, kurang pihak;

Menimbang, bahwa alamat yang di tuju Penggugat terhadap Tergugat tidak sesuai, karena tidak sama yang tercatat dalam NIB Tergugat yang berkantor pusat di Jakarta Selatan, berdasarkan relaas panggilan terhadap Tergugat, Tergugat menerima sendiri relaas tersebut dan mengirim kuasanya ke persidangan, maka dengan demikian benar alamat Tergugat di Jakarta Timur,

Halaman 44 dari 55 Put.No 406/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt. Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga alamat Tergugat di Jakarta Timur tersebut adalah tempat Penggugat bekerja dengan Tergugat, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat sudah tepat, tujuan alamat Tergugat menempatkan Tergugat dan Turut Tergugat dalam perkara aquo, sebagaimana argumentasi dari Penggugat dalam repliknya sehingga bisa melengkapi syarat formil agar tidak kurang pihak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat, bahwa gugatan Penggugat mengandung Nebis in idem karena telah di ajukan dan di putus Nomor 75/Pdt.Sus.PHI/2022/PN.Jkt.Pst tanggal 5 September 2022;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 75/Pdt.Sus.PHI/2022/PN.Jkt.Pst bunyinya pada pokok perkara "menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Nut Onvankelijke Verklard), putusan tidak bersifat positif atau negative, maka demikian bukan, termasuk Nebis In Idem;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberi pertimbangan terhadap eksepsi yang disampaikan Turut Tergugat I yang meminta dikeluarkan dari pihak karena tidak memiliki kepentingan dalam perkara aquo, terhadap Eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat, oleh karena ada kepentingan atau tidak dalam perkara aquo tentu telah memerlukan pembuktian dalam pokok perkara, oleh karenanya akan diperiksa bersama-sama dengan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat-I, Turut Tergugat II tidak beralasan hukum sehingga dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi dari Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim akan memeriksa pokok perkaranya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalikan bekerja di Perusahaan Tergugat sejak tanggal 25 Juni 2004 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2021, dengan masa kerja 18 (delapan belas) tahun, 7 (tujuh) bulan, jabatan terakhir wirehousemen dan besaran upah Rp.3.950.000,00 dibawah UMP DKI Jakarta Tahun 2021 Rp. 4.416.187,00;

Halaman 45 dari 55 Put.No 406/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt. Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat ketika bekerja pada Tergugat selama 18 (delapan belas) tahun lebih secara terus menerus tanpa jeda, dan selama bekerja dari bulan Maret 2008 sampai Juli 2016 menandatangani Perjanjian Kerja dengan Turut Tergugat I, dari Juli 2016 sampai September 2016 tetap bekerja pada Tergugat tanpa ada Perjanjian Kerja, selanjutnya dari 1 Oktober 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 menandatangani Perjanjian Kerja dengan Turut Tergugat II, dan sejak tanggal 2 Agustus 2021 Penggugat di PHK dengan cara mengusir Penggugat dari tempat kerja, selanjutnya akibat PHK tersebut Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar hak-haknya berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, dan hak-hak lainnya serta upah proses;

Menimbang, bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat sebagaimana dalam jawabannya di atas yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Tergugat merekrut Penggugat terhitung sejak 9 Februari 2017 karena ada produk baru, sampai dengan 30 Juli 2021 dengan status PKWT melalui 4 (empat) kali amandemen kontrak dengan masa kerja 4 (empat) tahun, 5 (lima) bulan, jabatan Penggugat *warehousemen*;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mendalilkan setelah berakhir masa kontrak terakhir tanggal 30 Juli 2021, maka hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat telah berakhir sebagai akibat dari selesainya PKWT dan perhitungan kompensasi akibat berakhirnya masa kontrak/PKWT pada Tergugat adalah Uang kompensasi dengan masa kerja 4 tahun 5 bulan Rp. 19.504.826,00, Sisa cuti Rp.1.440.060,00, Selisih UMP 2020 Rp.4.164.537,00, selisih UMP 2021, Rp. 3.681.496,00 (vide jawaban Tergugat pada angka 17);

Menimbang, bahwa selanjutnya Turut Tergugat I dalam jawabannya pada pokoknya menyampaikan bahwa Turut Tergugat I pihak yang tidak berkewajiban melakukan sesuatu dan berkepetingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II pada pokoknya menolak Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah disangkal oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, maka **Majelis Hakim** menetapkan beban pembuktian kepada kedua belah pihak, dimana Penggugat diwajibkan membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat dan Para Turut Tergugat diwajibkan membuktikan dalil-dalil bantahannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR *Juncto* Pasal 1865 KUH Perdata;

Halaman 46 dari 55 Put.No 406/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt. Pst



Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai **Bukti P-1 s/d P-9** dan juga menghadirkan 2(dua) orang saksi yaitu saksi 1. Yohanesd Laga Namang, dan saksi-2 Ridwan, sementara Tergugat untuk mempertahankan atau meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda **Bukti T-1 s/d T-17** dan di dukung 1 (satu) orang saksi yaitu Saksi Andi Thomas, sedangkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak mengajukan bukti surat dan juga saksinya walaupun Majelis Hakim memberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa atas perselisihan perkara *a quo*, **Majelis Hakim** akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara yang diperselisihkan oleh para pihak, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat formil gugatan Penggugat, apakah telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa gugatan Penggugat, ternyata Penggugat dalam gugatan melampirkan Anjuran Mediator dari Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi, dan Energi Kota Administrasi Jakarta Timur, Nomor. 2907/-1.835.3, tanggal 15 November 2021, membuktikan permasalahan *a quo*, oleh Penggugat dan Tergugat sudah terlebih dulu dilakukan penyelesaian melalui proses mediasi dan syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 83 ayat (1) undang-undang No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 UU No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI), apabila Anjuran ditolak oleh pihak yang berselisih, untuk mendapatkan penyelesaian perkara secara hukum, salah satu pihak dapat mengajukan gugatan pada Pengadilan Hubungan Industrial yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat didalam gugatannya melampirkan Anjuran Mediator mengenai perselisihan PHK, merujuk pada Pasal 83 ayat (1) UU No. 2 tahun 2004, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengajuan gugatan telah memenuhi ketentuan hukum, sehingga Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta pusat **secara formil** berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa lebih lanjut perkara *a quo*, terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa mengenai status hubungan kerja, jabatan, masa kerja dan upah terakhir Penggugat;

Menimbang, terkait dengan masa kerja Penggugat berdasarkan bukti P-5 berupa Surat referensi Kerja yang diterbitkan oleh PT Arina Multikarya tanggal 29 Agustus 2016 menerangkan bahwa Sutrisno Jabatan Warehousemen bekerja sejak Maret 2008 sampai Juli 2016 di PT Arina Multikarya, selanjutnya berdasarkan bukti P-6 berupa PKWT antara Penggugat dengan PT Sumber Daya Mandiri terhitung mulai 01 Oktober 2016 sampai dengan 31 Desember 2016, selanjutnya Tergugat merekrut Penggugat terhitung sejak 9 Februari 2017 karena ada produk baru, sampai dengan 30 Juli 2021 dengan status PKWT melalui 4 (empat) kali amandemen kontrak dengan masa kerja 4 (empat) tahun, 5 (lima) bulan sebagaimana pengakuan Tergugat dalam jawaban Tergugat pada angka (17) yang berkesesuaian dengan bukti P-7 berupa Amandemen Kontrak Penggugat dengan Tergugat, demikian juga bukti-bukti P-5, bukti P-6 berkesesuaian dengan keterangan Saksi Yohanes Laga Namang dan Ridwan yang dihadirkan Penggugat, juga Saksi Andi Thomas yang dihadirkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat masa kerja Penggugat dibagi menjadi tiga tahap dengan tiga Perusahaan yang berbeda, dengan jabatan yang sama, yaitu dari Maret 2008 sampai dengan Juli 2016 bekerja dengan PT Arina Nusantara Multikarya, masa kerja 8 (delapan) tahun lebih, selanjutnya Penggugat menjadi karyawan kontrak dengan PT Sumber Daya Mandiri dengan masa Kontrak PKWT selama 3(tiga) bulan, dan terakhir PKWT dengan PT Dosniroha dari 9 Februari 2017 sampai dengan 30 Juli 2021 dengan masa kerja 4 (empat) tahun, 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan selama Persidangan dari bukti P-1 sampai P-9, demikian juga bukti yang diajukan Tergugat, serta keterangan Saksi Yohanes Laga Namang, Ridwan dan saksi Andi Thomas yang menerangkan selama bekerja Penggugat ditempatkan dibagian Warehousemen dan tidak pernah jeda, atau terputus;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terhadap status hubungan kerja sebagai PKWT antara Penggugat dengan Tergugat, maka **Majelis Hakim** mengacu pada ketentuan Pasal 59 ayat (1),(2) dan (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan

Halaman 48 dari 55 Put.No 406/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt. Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Bab IV Ketenagakerjaan yang menyatakan :

Ayat (1) : Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu sebagai berikut:

- a. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
- b. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama;
- c. Pekerjaan yang bersifat Musiman;
- d. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan; atau
- e. Pekerjaan yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap;

Ayat (2) : Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap;

Ayat (3) : Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Pasal 4, Pasal 5. Dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja:

Pasal 4

(1) PKWT di dasarkan atas : a. jangka waktu; atau b. selesainya pekerjaan tertentu;

(2) PKWT tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap;

Pasal 5

(1) PKWT berdasarkan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dibuat untuk pekerjaan tertentu yaitu :

- a. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama;
- b. Pekerjaan yang bersifat musiman; atau

Halaman 49 dari 55 Put.No 406/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt. Pst



c. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan;

(2) PKWT berdasarkan selesainya suatu pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dibuat untuk pekerjaan tertentu yaitu: a. pekerjaan yang sekali selesai; atau b. pekerjaan yang sementara sifatnya;

Pasal 6

Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilaksanakan paling lama 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim menyatakan bahwa hubungan kerja waktu tertentu antara Penggugat dengan PT. Arina Nusantara Multikarya/ Turut Tergugat I dengan Penggugat haruslah berubah dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu, demikian juga PKWT antara Penggugat dengan Tergugat dari PKWT berubah menjadi PKWTT;

Menimbang, bahwa oleh karena hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat juga dengan Turut Tergugat I adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak tertentu maka apabila terjadi Pemutusan hubungan kerja berpedoman pada ketentuan Undang – Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 11 tahun 2021 Tentang Cipta Kerja Bab IV Ketenagakerjaan *Juncto* PP No. 35 Tahun 2021. maka demikian pemutusan hubungan kerja Penggugat tertanggal 30 Juli 2021 dengan alasan selesainya Perjanjian Kerja Waktu tertentu tidak sesuai dengan ketentuan hukum, karenanya batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa walaupun pemutusan hubungan kerja tanggal 30 Juli 2021 batal demi hukum namun karena ternyata Penggugat juga tidak menuntut untuk dipekerjakan kembali dan dalam petitumnya minta diberikan hak – hak pemutusan hubungan kerja, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, dan Turut Tergugat I sudah tidak saling menghendaki adanya hubungan kerja, karenanya Majelis Hakim menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak 30 Juli 2021, antara Penggugat dengan Turut Tergugat I sejak Juli 2016, dengan demikian petitum Penggggat angka (2) dan (4) dapat dikabulkan sebagian;

Halaman 50 dari 55 Put.No 406/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt. Pst



Mernimbang, bahwa terkait Petitum Penggugat pada angka (3) tentang perhitungan mulai menjadi karyawan Tetap sejak 25 Juni 2004 tidak dapat dibuktikan, karena dari bukti P-1 sampai P-9 tidak ada bukti yang mendukung dalil tersebut, demikian juga keterangan saksi yang dihadirkan Penggugat Yohanes Laga naming, dan Ridwan menerangkan bahwa Penggugat awal bekerja adalah Pekerja Harian Lepas, sehingga Penggugat menjadi karyawan Tetap sejak bekerja pada Turut Tergugat I sejak Maret 2008 dengan demikian Petitum Penggugat angka (3) tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusanya hubungan kerja bukan karena selesainya kontrak maupun bukan karena kesalahan dari Penggugat, dan Perusahaan masih tetap beroperasi, demikian juga sekalipun Tergugat I dalam perkara aquo dijadikan sebagai Turut Tergugat, tetapi karena fakta dipersidangan diketahui bahwa hubungan kerja antara Penggugat terbukti sejak Maret 2008 sampai Juli 2016 adalah dengan turut Tergugat I, sehingga Majelis Hakim berpendapat berdasarkan *ex a quo et bono* bahwa Turut Tergugat I juga harus bertanggungjawab dan dihukum atas terjadinya pemutusan hubungan kerja tersebut karena belum membayar hak-hak Penggugat akibat Pemutusan Hubungan Kerja dalam statusnya sebagai PKWTT;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat juga Turut Tergugat I, bukan karena kesalahan Penggugat, maka Majelis Hakim menilai Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat dan Turut Tergugat I adalah untuk Efisiensi, maka berdasarkan pasal 43 ayat(2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja yang menyatakan Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Perusahaan melakukan efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian maka Pekerja/Buruh berhak atas :

- a. Uang pesangon sebesar 1(satu) kali ketentuan pasal 40 ayat(2);
- b. Uang penghargaan masa kerja sebesar 1(satu) kali ketentuan pasal 40 ayat(3), dan
- c. Uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 40 ayat(4)

Menimbang, bahwa terkait upah terakhir Penggugat sebagai dasar perhitungan hak-hak Penggugat, hal mana Tergugat mengakui telah melakukan pembayaran dibawah UMP pada saat itu sebagaimana jawaban Tergugat pada angka (17), demikian juga Turut Tergugat I oleh karena terbukti belum

Halaman 51 dari 55 Put.No 406/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt. Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan hak-hak Penggugat akibat adanya Pemutusan hubungan kerja, maka Majelis Hakim berpendapat dasar perhitungan hak hak Penggugat didasarkan pada UMP tahun 2021 Rp. 4.416.187,00;

Menimbang, bahwa oleh karena Masa Kerja Penggugat pada Turut Tergugat I selama 6 (enam) tahun lebih tetapi kurang dari 7 tahun maka Penggugat berhak atas hak-haknya dari Turut Tergugat I dengan perhitungan sebagai berikut:

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Uang Pesangon 1 X 7 X Rp. 4.416.186,00 | = Rp.30.913.302,00 |
| 2. Uang PMK.1 X 3 X Rp. 4.416.186,00 | = Rp.13.248.558,00 |
| 3. Uang Penggantian hak | = <u>Rp. 0,00 +</u> |
| Jumlah | = Rp.44.161.860,00 |

(Empat puluh empat juta seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk Perhitungan hak-hak Penggugat dari Tergugat dengan masa kerja 4 tahun lebih adalah sebagai berikut:

- | | |
|--|----------------------------|
| • Uang Pesangon 1 X 5 X Rp. 4.416.186,00 | = Rp.22.080.930,00 |
| • Uang PMK.1 X 2 X Rp. 4.416.186,00 | = Rp.8.832.372,00 |
| 4. Uang P.hak (penguangan cuti) | = <u>Rp.1.440.060,00 +</u> |
| Jumlah | = Rp.32.353.362,00 |

(Tiga puluh dua juta tiga ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam jawabannya pada angka 17 mengakui bahwa ada kekurangan pembayaran upah Penggugat pada tahun 2020 akibat selisih dibawah UMP sebesar Rp.4.164.537,- tahun 2021 Rp.3.681.496,00 maka Tergugat juga dihukum untuk membayar selisih tersebut pada Penggugat dengan jumlah keseluruhannya Rp.7.846.033,00 (tujuh juta delapan ratus empat puluh enam ribu tiga puluh tiga rupiah) dengan demikian total hak-hak yang akan diterima Penggugat keseluruhan dari Tergugat Rp.40.199.395,00 dan dari Turut Tergugat I Rp.44.161.860,00, maka jumlah keseluruhan Rp.84.361.255,00 (delapan puluh empat juta tiga ratus enam puluh satu ribu dua ratus lima puluh lima rupiah) dengan demikian Petitum Penggugat pada angka (5) dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terkait tuntutan upah proses yang dituntut Penggugat kepada Tergugat, sebagaimana dalam petitumnya pada angka (6), oleh karena terbukti Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan

Halaman 52 dari 55 Put.No 406/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt. Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemutusan Hubungan Kerja tanpa ada kesalahan, maka berdasarkan Pasal 157 A Undang-Undang Cipta Kerja Bab IV Ketenagakerjaan Ayat (1)" Selama Proses Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Pengusaha dan pekerja/buruh harus tetap melaksanakan kewajibannya maka dengan demikian adil kiranya Tergugat dihukum untuk membayar upah Proses sebesar 3 (tiga) bulan upah yaitu $3 \times \text{Rp.4.416.187,00} = \text{Rp.13.248.558,00}$ (tiga belas juta dua ratus empat puluh delapan ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah) dengan demikian petitum Penggugat pada angka (6) dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dihukum untuk membayar upah proses, demikian juga hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat telah putus maka terkait tuntutan Penggugat pada petitumnya angka (7) dan (8) tidak relevan untuk dikabulkan sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara *a quo* hanya memeriksa terhadap bukti-bukti yang ada kaitan/relevansinya dengan perkara *a quo*, sedangkan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya dengan perkara ini tidak dipertimbangkan, oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan diatas dan tanpa perlu lagi mempertimbangkan bukti-bukti dan alasan hukum lainnya telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, sementara nilai gugatan kurang dari Rp. 150.000.000,00 (*Seratus lima puluh juta rupiah*), sesuai Pasal 58 UU No. 2 Tahun 2004 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI;

Halaman 53 dari 55 Put.No 406/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt. Pst



- Menyatakan Eksepsi Tergugat, Turut Tergugat-I, Turut Tergugat-II dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Penggugat dengan Tergugat, dan Turut Tergugat I demi hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu;
3. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Turut Tergugat I sejak Juli 2016, dan antara Penggugat dengan Tergugat pada 30 Juli 2021 karena Efisiensi mencegah kerugian;
4. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat I untuk membayar hak – hak pemutusan hubungan kerja berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan Uang Penggantian Hak serta kekurangan upah yang dibayar dibawah Upah Minimum Provinsi sebagai berikut: Tergugat Rp.40.199.395,00 dan dari Turut Tergugat I Rp.44.161.860,00, maka jumlah keseluruhan Rp.84.361.255,00 (*delapan puluh empat juta tiga ratus enam puluh satu ribu dua ratus lima puluh lima rupiah*);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar upah Proses kepada Penggugat sejumlah Rp.13.248.558,00 (*tiga belas juta dua ratus empat puluh delapan ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah*);
6. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini kepada Negara sejumlah Rp.460.000,00 (*empat ratus enam puluh ribu rupiah*);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023, oleh kami **Astriwati, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Gotti Situmorang, S.H., S..Sos., M.M.** dan **Rokhana, S.H.,M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Dra Haridah Sulkam, M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, Kuasa Hukum Turut Tergugat I dan Kuasa Hukum Turut Tergugat II;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,



ROKHANA, S.H., M.H.

ASTRIWATI, S.H., M.H.

GOTTI SITUMORANG, S.H., S.Sos., M.M.

Panitera Pengganti

Dra. HARIDAH SULKAM, M.H.

Perincian biaya:

1. Panggilan Sidang	Rp.450.000,00
2. Meterai	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp.460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu
rupiah);	